E-MAILS

01_Auftrag_Finanzierungsrunde.eml

Von	johanna.kern@spreekern.example
An	kanzlei@linden-notariat.example
Datum	Tue, 08 Sep 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Die neue Liste wird für die Bank gebraucht

Sehr geehrte Frau Dr. Linden,

Cem Aydin und ich möchten einen Teil unserer Geschäftsanteile an die Konkan Meridian Analytics Private Limited aus Mumbai verkaufen. Es geht insgesamt um 35 Prozent, nicht um eine Kapitalerhöhung. Der Kaufpreis fließt an uns persönlich. Die Gesellschaft soll den Investor für die Entwicklung unserer KI-gestützten Gebäudedaten-App gewinnen; eine zusätzliche Finanzierung der GmbH ist noch nicht vereinbart.

Herr Arjun Deshmukh verhandelt seit Juni mit uns. In seinen E-Mails steht Managing Director. Er hat angeboten, nach Berlin zu kommen und persönlich zu unterschreiben. Eine Vollmacht an unseren deutschen Geschäftsführer ist nicht geplant. Unterlagen aus dem indischen Register kommen über unsere Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel. Herr Deshmukh sagt, bei früheren Geschäften habe seine Visitenkarte und ein notarieller Stempel gereicht.

Unsere Hausbank möchte nach Vollzug eine aktuelle Gesellschafterliste sehen, bevor sie über den Kredit für das Objekt in Berlin-Weißensee entscheidet. Der Objektkauf selbst wird mit diesem Anteilskauf noch nicht beurkundet. Bitte sagen Sie uns rechtzeitig, was Sie aus Indien benötigen. Wir möchten den Termin am 12. Oktober nicht wegen einer fehlenden Seite verschieben.

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Kern

E-MAILS

13_Indische_Beratermail.eml

Von	ananya.kulkarni@kulkarni-counsel.example
An	ada.seidel@seidel-gesellschaftsrecht.example
Datum	Thu, 08 Oct 2026 15:34:00 +0530
Betreff	Certificate and authority for the Berlin appointment

Dear Dr Seidel,

Please find the certificate and accompanying authentication sheet in the document package. Mr Deshmukh will travel to Berlin alone. Mrs Iyer cannot attend because she will be in Singapore. The Board has agreed commercially that the German transaction should proceed at EUR 840,000.

I understand that the German notary needs evidence of authority on the date of signing, not merely the fact that Mr Deshmukh is a director. We have asked the company secretary for the later resolution concerning sole execution. The attached resolution of 1 September still contains the EUR 500,000 limit. Please do not describe that text as an unlimited sole-signature authority.

Mr Deshmukh uses Managing Director in business correspondence. We have so far received a DIR-12 receipt stating Director. I have requested the underlying appointment record for any separate managing-director designation. I am not providing a final Indian-law opinion with this email.

Kind regards,
Ananya Kulkarni
Kulkarni Corporate Counsel

E-MAILS

16_Closing_Bestaetigung.eml

Von	ada.seidel@seidel-gesellschaftsrecht.example
An	kanzlei@linden-notariat.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 11:03:00 +0200
Betreff	Kaufpreise vollständig eingegangen; bitte Liste vollziehen

Sehr geehrte Frau Dr. Linden,

beide Veräußerer haben die vollständigen Gutschriften bestätigt. Bitte reichen Sie die nach dem Vertrag vorgesehene neue Liste ein und senden Sie mir den Übermittlungsnachweis. Aus unserer Sicht sind die vereinbarten Zahlungsbedingungen eingetreten.

Zur indischen Vertretung verweise ich auf die ergänzende Ermächtigung vom 9. Oktober, die Ihnen vor dem Termin als von der Company Secretary bestätigter Auszug zuging. Herr Deshmukh hat persönlich unterschrieben. Die englische Notarbescheinigung soll nach Darstellung des Investors für deutsche Zwecke ausreichen. Die Anlegerseite hat weitere Originale bei einem Kurier angekündigt; ein Eingangstermin ist noch nicht bestätigt.

Die Bank nennt den 30. Oktober für ihr Kreditkomitee. Bitte behandeln Sie das als wirtschaftlichen Wunsch und nicht als gesetzliche Frist. Ich möchte vermeiden, dass eine Rückfrage des Registergerichts erst am Vortag dort bekannt wird. Informieren Sie mich bitte unmittelbar, wenn der Vollzug zusätzliche Unterlagen erfordert.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ada Seidel, Rechtsanwältin

Weitergeleitete Bestätigungen:

Von: Johanna Kern <johanna.kern@spreekern.example>
Datum: 16.10.2026, 08:56 Uhr
An: Dr. Ada Seidel <ada.seidel@seidel-gesellschaftsrecht.example>
Betreff: Kaufpreis bestätigt

Die 480.000,00 EUR sind gestern ohne Vorbehalt auf meinem Konto eingegangen. Eine Rückbuchung sehe ich nicht. Ich bestätige die vollständige Zahlung für die Anteile 1 bis 20.000.
Johanna Kern

Von: Cem Aydin <cem.aydin@spreekern.example>
Datum: 16.10.2026, 09:12 Uhr
An: Dr. Ada Seidel <ada.seidel@seidel-gesellschaftsrecht.example>
Betreff: Zahlungseingang

Ich bestätige den vollständigen vorbehaltlosen Eingang von 360.000,00 EUR am 15. Oktober für die Anteile 60.001 bis 75.000. Der Betrag ist verfügbar.
Cem Aydin

E-MAILS

25_Rao_Nachlieferung.eml

Von	kavita.rao@konkan-meridian.example
An	kanzlei@linden-notariat.example
Datum	Tue, 03 Nov 2026 17:18:00 +0530
Betreff	The complete circulation file is now available

Dear Dr Linden,

I am sending the circulation record and the signed extract together so that you can compare the dates. My extract of 9 October was prepared after Mr Deshmukh and Mrs Iyer had approved the wording. Mr Shah had not approved it. His email asked for discussion at a meeting. I understood from Mr Deshmukh that the investment itself had already been approved in September.

I cannot confirm from my own attendance that a separate Board meeting took place on 10 October. There is no signed minute of such a meeting in the documents I have. The later message from Mr Deshmukh says that he spoke to Mr Shah by telephone and that there were no commercial objections. I have asked Mr Shah to clarify whether he withdrew his request for a meeting before the Berlin signing. He has not yet answered that question.

Please do not remove the September resolution from the record. It is still the full resolution concerning general foreign investments that I hold. The extract of 9 October was intended to deal with this particular agreement. If a fresh confirmation is required, please identify precisely what must be confirmed and by whom. We have not obtained a German consular legalisation of these records.

Kind regards,
Kavita Rao

E-MAILS

26_Mandantenauftrag_nach_Zurueckweisung.eml

Von	leonhard.falk@spreekern.example
An	ada.seidel@seidel-gesellschaftsrecht.example
Datum	Fri, 06 Nov 2026 08:07:00 +0100
Betreff	Bitte sagen Sie uns, was wir jetzt wirklich brauchen

Sehr geehrte Frau Dr. Seidel,

die Bank hat den Kredit vorerst zurückgestellt. Im Registerordner sehe ich weiterhin die alte Liste. Herr Deshmukh fragt, ob er trotzdem schon für die GmbH unterschreiben könne. Ich habe ihm gesagt, dass er durch den Anteilskauf nicht zu unserem Geschäftsführer wird. Er möchte nun die Kosten eines zweiten Flugs nach Berlin vermeiden.

Wir benötigen bis Montag eine klare Aufstellung: Welche Unterlagen fehlen tatsächlich, welche davon können wir aus Mumbai beschaffen, und was ist mit dem bereits gezahlten Kaufpreis, falls die behauptete Einzelbefugnis nicht nachgewiesen wird? Bitte besprechen Sie eine etwaige Genehmigung oder neue Erklärung zunächst mit uns. Ich möchte weder einen zweiten Kaufvertrag noch eine neue Liste unterschreiben lassen, ohne zu verstehen, was damit behoben wird und was nicht.

Die Company Secretary hat mir einen Screenshot mit Stand September geschickt und meint, das beweise doch alles. Auf meinem Ausdruck steht aber Director, während Herr Deshmukh stets Managing Director schreibt. Bitte prüfen Sie beides am richtigen Datum. Frau Kern und Herr Aydin möchten erfahren, ob Ihre Eingabe nun als Erinnerung oder Beschwerde behandelt wird und ob sie selbst noch etwas erklären müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Leonhard Falk

E-MAILS

27_Umlaufakte_09_Oktober.eml

Von	nikhil.shah@konkan-meridian.example
An	kavita.rao@konkan-meridian.example
Datum	Fri, 09 Oct 2026 18:46:00 +0530
Betreff	Re: Berlin transaction – sole execution

Kavita,

I have seen the proposed circular resolution. Please place the change from joint to sole execution before a Board meeting. The total consideration is EUR 840,000 and we agreed the joint-signature threshold only last month. I want the final agreement and the authority paragraph discussed together. I am not approving the circular text by this email.

Nikhil

On 9 October 2026 at 16:10 IST, Meera Iyer wrote:

I approve the proposed authority for Arjun to sign the Spreekern agreement at EUR 840,000 acting alone. Please make clear that this does not authorise a capital contribution or a guarantee for the German company's bank debt. I cannot attend the Berlin appointment.

On 9 October 2026 at 14:35 IST, Arjun Deshmukh wrote:

I approve. The final purchase price is unchanged at EUR 840,000. Please issue the certified extract today as the German notary needs it before I travel.

On 9 October 2026 at 12:05 IST, Kavita Rao wrote:

The draft submitted to all three Directors authorises Arjun Deshmukh to execute the final share purchase and transfer agreement for 35 per cent in Spreekern KI & Immobilien GmbH, Berlin, for EUR 840,000 acting alone. Please record your response to this circulation. The September resolution remains attached to this chain.

E-MAILS

32_Deshmukh_kein_zweiter_Berlinflug.eml

Von	Arjun Deshmukh <arjun.deshmukh@konkan-meridian.example>
An	"Dr. Fenja Linden" <kanzlei@linden-notariat.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 08:42:00 +0100
Betreff	Further signing in Berlin / representation instead of a second flight

Dear Dr Linden,

I do not wish to fly to Berlin again next week. I attended the appointment on 12 October and our company has paid EUR 840,000. I understand that you are now asking a question about authority for that specific agreement, rather than asking me to sign the same pages once more. Please tell us whether the proposed next step is a new agreement, a confirmation of an earlier act, or only the production of evidence.

Meera is in Mumbai until 18 November. She would be prepared to discuss a specific power of attorney, but has not signed one. The German contact we could appoint is Mira Rosenfeld, who works with our European customers. She was not a party to the original transaction and was not at the notary's office on 12 October. I can sign a company letter today. I cannot promise that a letter bearing only my signature resolves the Board's question.

Our office can print a document, sign it in ink and send a scan within a day. A courier original would take longer. The notary who certified my signature in October can check another signature, but he has not reviewed the complete Board minute book. Please do not describe an unsigned PDF from our secretary as an executed power. We also need to know whether any intended confirmation must be addressed to the sellers or to the notary.

We have not issued any new authority, and no payment has been requested a second time. I would like our legal advisers to settle the wording before anybody signs. Please keep the questions about the existing transaction distinct from the appointment we might arrange later.

Kind regards,
Arjun Deshmukh

E-MAILS

34_Rao_Vollmachtsweg_noch_offen.eml

Von	Kavita Rao <kavita.rao@konkan-meridian.example>
An	"Dr. Fenja Linden" <kanzlei@linden-notariat.example>, "Dr. Ada Seidel" <ada.seidel@seidel-recht.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 10:16:00 +0100
Betreff	Specific power draft / no execution and no new Board decision

Dear colleagues,

The attached-file description in our previous message was too broad: the text now in your file is a proposal prepared by the company office. There is no executed power of attorney. Arjun and Meera are the two persons proposed as signatories; whether they can issue the intended authority together is itself a matter for our advisers. I have not certified that their signatures would bind the company for every purpose.

The draft names Mira Rosenfeld as the proposed representative for a further German appointment. It is limited to the Spreekern shares and a total price of EUR 840,000. We would prefer not to include a general authority to buy property, to guarantee the German company's debts or to act as its managing director. Please identify separately any confirmation of the agreement already signed on 12 October. We have not inserted a sentence declaring that every prior act is approved.

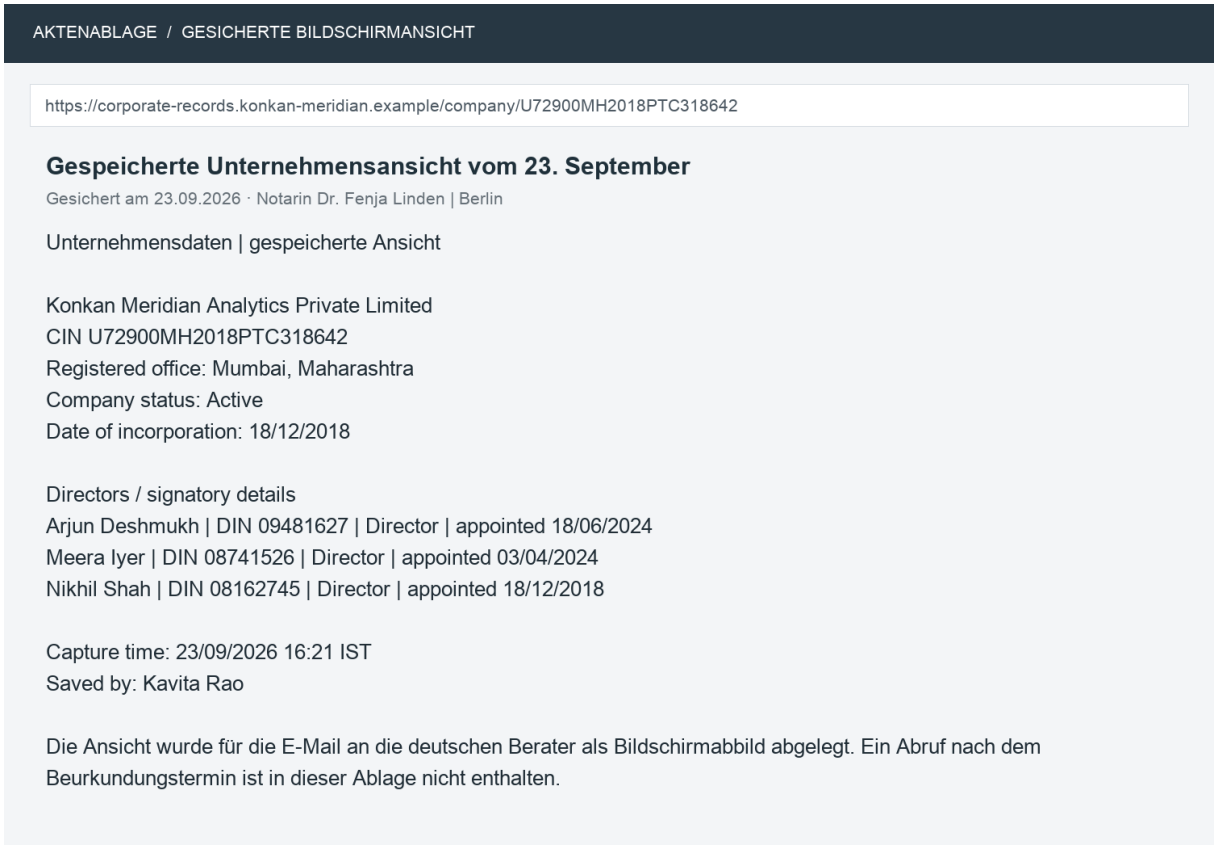
The office can arrange a wet-ink signature before a local notary and send a scanned copy first. We cannot undertake that this produces the proof required in Germany. The person authenticating a signature should be told exactly what is to be certified. A cover letter from the company secretary should not be substituted for an examination of the authority of the proposed signatories.

Nikhil has not withdrawn his request for a meeting. No subsequent Board meeting and no ratification resolution are recorded in the material I have supplied today. I have asked counsel to advise on the proper decision-making route and will send a definite answer when one is available. An invitation for a future meeting would not be a minute of an already held meeting.

Regards,
Kavita Rao

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

09_MCA_Ansicht_23092026.png



Bilddatei: 09_MCA_Ansicht_23092026.png

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

05_Beteiligung_vor_nach.xlsx

Beteiligung vor und nach dem Verkauf

Stand 18.09.2026 | Miriam Voigt | Finanzen

Stand	Gesellschafter	Anteile von	Anteile bis	Anzahl	Nennbetrag EUR	Beteiligung %	Kaufpreis EUR
vorher	Johanna Kern	1	60,000	60,000	1.00	60.00 %	0.00
vorher	Cem Aydin	60,001	100,000	40,000	1.00	40.00 %	0.00
nachher	Konkan Meridian Analytics Private Limited	1	20,000	20,000	1.00	20.00 %	480,000.00
nachher	Johanna Kern	20,001	60,000	40,000	1.00	40.00 %	0.00
nachher	Konkan Meridian Analytics Private Limited	60,001	75,000	15,000	1.00	15.00 %	360,000.00
nachher	Cem Aydin	75,001	100,000	25,000	1.00	25.00 %	0.00

Berechnung aus der Liste vom 7. Juni 2024 und dem Term Sheet. Die Zeilen nach Vollzug setzen die wirksame Abtretung der bezeichneten Geschäftsanteile voraus. Der Kaufpreis ist eine Zahlung an die Veräußerer und keine Einlage in die GmbH.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Termsheet_Anteilskauf.docx

Johanna Kern, Cem Aydin und Konkan Meridian Analytics Private Limited

Notariat Linden

14.09.2026

Eckpunkte des geplanten Anteilskaufs

1 Gegenstand

Die Parteien beabsichtigen den Verkauf von insgesamt 35.000 Geschäftsanteilen an der Spreekern KI & Immobilien GmbH. Johanna Kern soll die Anteile 1 bis 20.000 und Cem Aydin die Anteile 60.001 bis 75.000 veräußern. Der Investor soll nach Vollzug 35 Prozent des Stammkapitals halten. Die verbleibenden Beteiligungen betragen 40 Prozent für Johanna Kern und 25 Prozent für Cem Aydin.

2 Preis und Zeitplan

Der Gesamtkaufpreis soll 840.000,00 EUR betragen. Davon entfallen 480.000,00 EUR auf die von Johanna Kern und 360.000,00 EUR auf die von Cem Aydin übertragenen Anteile. Eine Zahlung an die GmbH ist nicht vorgesehen. Die Beurkundung soll am 12. Oktober 2026 in Berlin stattfinden; die Zahlungen werden bis zum 16. Oktober erwartet.

3 Vertretung und Unterlagen

Der Investor benennt Herrn Arjun Deshmukh als vorgesehenen Unterzeichner. Die Bereitstellung eines aktuellen Organ- und Vertretungsnachweises bleibt Aufgabe des Investors. Die Bezeichnung Managing Director in der Korrespondenz wird mit diesem Papier nicht als nachgewiesen bestätigt. Das Notariat soll vor der Beurkundung die Unterlagen und ihren zeitlichen Bezug prüfen können.

4 Verbindlichkeit

Dieses Papier begründet keine Verpflichtung zum Erwerb oder zur Veräußerung der Geschäftsanteile und ersetzt keine notarielle Beurkundung. Verbindlich vereinbaren die Beteiligten lediglich, nicht öffentliche Geschäftsunterlagen nur zur Vorbereitung dieser Transaktion zu verwenden und sie ohne Zustimmung des jeweils Offenlegenden nicht an Außenstehende weiterzugeben. Gesetzliche Offenlegungs- und Berufspflichten bleiben unberührt.

Johanna Kern / Cem Aydin / Arjun Deshmukh

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_Articles_Authority.docx

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Dr. Ada Seidel

22.09.2026

Articles of Association: Auszug zu Board und Zeichnungsbefugnis

1 Englischer Auszug aus den Articles

1.1 Management

The business of the Company shall be managed by the Board of Directors. The Board may appoint a managing director and determine the terms of that appointment, subject to applicable law. The holding of office as a director shall not, by itself, constitute an appointment as managing director.

1.2 Execution of documents

Contracts and other documents on behalf of the Company may be executed by such director, key managerial personnel or other officer as is duly authorised by the Board. The Board may give authority for a specified transaction or for a class of transactions and may impose monetary limits or a requirement for joint execution. An officer shall not represent a limited authority as an unrestricted authority.

1.3 Records

The company secretary shall maintain the relevant resolutions and shall issue certified extracts where required. An extract shall identify the date of the resolution and any applicable condition recorded in the resolution. The absence of a common seal on a document does not dispense with the need for authority of its signatory.

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt dem Board. Die Bestellung als Director ist für sich genommen keine Bestellung zum Managing Director. Verträge können von Personen abgeschlossen werden, die hierzu vom Board ermächtigt sind. Eine Ermächtigung kann auf ein bestimmtes Geschäft oder eine Geschäftsart beschränkt sein, Betragsgrenzen enthalten oder gemeinschaftliche Unterzeichnung verlangen. Beschlussauszüge sollen Beschlussdatum und die für das Geschäft geltenden Bedingungen erkennen lassen.

3 Überlieferter Stand

Der Auszug wurde am 22. September 2026 von Kavita Rao aus der bei der Gesellschaft verwahrten Fassung vom 3. April 2024 übersandt. Das Deckblatt nennt als Directors Arjun Deshmukh, Meera Iyer und Nikhil Shah. Eine gesonderte Urkunde über eine Bestellung von Herrn Deshmukh zum Managing Director war dem übersandten Paket nicht beigefügt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

14_SPA_Beurkundet.docx

Notarin Dr. Fenja Linden

Beteiligte

12.10.2026

Anteilskauf- und Abtretungsvertrag | UVZ 418/2026

1 Erschienene und Gesellschaft

Verhandelt in Berlin am 12. Oktober 2026 vor der Notarin Dr. Fenja Linden mit Amtssitz in Berlin. Erschienen sind Johanna Kern, geboren am 8. März 1983, wohnhaft in Berlin, Cem Aydin, geboren am 21. August 1981, wohnhaft in Berlin, und Arjun Deshmukh, geboren am 17. Januar 1980, geschäftsansässig in Mumbai. Die Erschienenen wiesen sich durch gültige Ausweisdokumente aus. Herr Deshmukh handelt nach seiner Erklärung für die Konkan Meridian Analytics Private Limited, Mumbai, Indien, CIN U72900MH2018PTC318642. Die Beteiligten wünschen den Vertrag in deutscher Sprache. Herr Deshmukh erklärt, die deutsche Sprache hinreichend zu beherrschen; die Notarin verständigte sich mit ihm hierüber im Gespräch.

Die Veräußerer sind Gesellschafter der Spreekern KI & Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 281746 B. Das Stammkapital beträgt 100.000,00 EUR und ist in 100.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR eingeteilt. Johanna Kern hält die Anteile 1 bis 60.000, Cem Aydin die Anteile 60.001 bis 100.000.

2 Kaufgegenstand und Kaufpreis

Johanna Kern verkauft der Konkan Meridian Analytics Private Limited die Anteile 1 bis 20.000 zum Kaufpreis von 480.000,00 EUR. Cem Aydin verkauft ihr die Anteile 60.001 bis 75.000 zum Kaufpreis von 360.000,00 EUR. Die Käuferin nimmt beide Verkäufe an. Die Käuferin erwirbt hierdurch bei wirksamem Vollzug insgesamt 35 Prozent des Stammkapitals. Eine Erhöhung des Stammkapitals und eine Verpflichtung zu weiteren Einlagen werden mit dieser Urkunde nicht vereinbart.

Die Kaufpreise sind ohne Abzug bis zum 16. Oktober 2026 auf die den Beteiligten gesondert mitgeteilten Konten der jeweiligen Veräußerer zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit ist die vorbehaltlose Gutschrift maßgeblich. Die Veräußerer haben der Notarin den Eingang jeweils unverzüglich in Textform zu bestätigen. Eine Zahlung auf ein Notaranderkonto ist nicht vereinbart.

3 Abtretung und Vollzugsbedingung

Johanna Kern tritt die Anteile 1 bis 20.000 und Cem Aydin die Anteile 60.001 bis 75.000 hiermit an die Käuferin ab; die Käuferin nimmt die Abtretungen an. Jede Abtretung steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des für das jeweilige Anteilspaket vereinbarten Kaufpreises. Die Veräußerer dürfen über die verkauften Anteile bis zum Eintritt oder endgültigen Ausfall der Bedingung nicht anderweitig verfügen.

Die zur Übertragung nach der Satzung erforderlichen Zustimmungen werden von Johanna Kern und Cem Aydin als sämtlichen bisherigen Gesellschaftern hiermit erteilt. Sie verzichten im Verhältnis zueinander auf die Ausübung satzungsmäßiger Erwerbsrechte hinsichtlich der in dieser Urkunde bezeichneten Übertragung. Weitere Anteilstransaktionen werden von diesem Verzicht nicht erfasst.

4 Vertretungsunterlagen der Käuferin

Herr Deshmukh erklärt, als Director der Käuferin bestellt und für diesen Erwerb allein zeichnungsbefugt zu sein. Vorgelegt wurden das Certificate of Incorporation, der DIR-12-Übermittlungsnachweis, der Articles-Auszug, das Certificate des Notars Rohan Vaidya vom 5. Oktober 2026 und ein als ergänzende Ermächtigung bezeichneter Beschlussauszug vom 9. Oktober 2026. Die Bescheinigung vom 5. Oktober

bestätigt nach ihrem Wortlaut die Identität und Unterschrift des Erschienenen und gibt dessen Erklärung zur Vertretungsbefugnis wieder.

Die Notarin hat auf die Bedeutung der Vertretungsbefugnis nach dem für die Käuferin maßgeblichen Gesellschaftsrecht hingewiesen und die Vorlage des vollständigen Beschlussnachweises verlangt. Die Beteiligten wünschen die Beurkundung auf Grundlage der vorgelegten Erklärungen und Unterlagen. Eine zusätzliche vertragliche Bedingung, wonach die Aufnahme einer Gesellschafterliste oder eine spätere konsularische Prüfung Voraussetzung der Abtretung wäre, wird nicht vereinbart. Ob und in welchem Umfang ein ergänzender Nachweis oder eine Genehmigung erforderlich ist, ist hierdurch nicht vorweggenommen.

5 Zustand der Anteile und Haftung

Die Veräußerer erklären jeweils für ihre Anteile, dass die Einlagen vollständig erbracht sind, sie über diese Anteile verfügen dürfen und keine Verpfändung oder sonstige Belastung zugunsten eines Dritten bestellt haben. Jeder Veräußerer haftet für die Richtigkeit dieser Erklärungen hinsichtlich seiner Anteile. Eine Garantie für künftige Umsätze, einen bestimmten Wert der Software oder die Erteilung eines Grundstückskredits wird nicht übernommen.

Die Käuferin hatte Gelegenheit, die Jahresabschlüsse 2024 und 2025, die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung und die vom Geschäftsführer bereitgestellten Verträge einzusehen. Ihre gesetzlichen Rechte wegen vorsätzlicher Täuschung bleiben unberührt. Für eine nachweisbare Verletzung der vorstehenden Anteilsgarantien hat der betroffene Veräußerer zunächst innerhalb angemessener Frist den vertragsgemäßen Zustand herzustellen; soweit dies nicht gelingt, gelten die gesetzlichen Rechte. Eine gesamtschuldnerische Haftung beider Veräußerer wird nicht begründet.

6 Übergang von Rechten und laufende Angelegenheiten

Im Verhältnis der Vertragsparteien stehen die mit den übertragenen Anteilen verbundenen Gewinnbezugsrechte der Käuferin ab Eintritt der jeweiligen Abtretungsbedingung zu. Bereits wirksam beschlossene Ausschüttungen für frühere Geschäftsjahre verbleiben den Veräußerern, soweit die Parteien nicht schriftlich etwas anderes vereinbaren. Die gesellschaftsrechtliche Legitimation gegenüber der GmbH richtet sich nach den gesetzlichen Regeln über die im Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste.

Die Käuferin erhält durch diese Urkunde keine Befugnis, die deutsche GmbH als deren Geschäftsführer zu vertreten. Über eine künftige Bestellung weiterer Geschäftsführer wird gesondert entschieden. Der geplante Erwerb eines Grundstücks in Weißensee ist weder Vertragsgegenstand noch Voraussetzung der hier vereinbarten Zahlung. Etwaige Zustimmungen von Banken und eine grunderwerbsteuerliche Beurteilung sind für das jeweilige Vorhaben gesondert vorzunehmen.

7 Liste und Mitwirkung

Die Beteiligten beauftragen die Notarin, nach Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen eine aktualisierte Gesellschafterliste zu erstellen und elektronisch zum Registerordner einzureichen. Die Beteiligten werden die dafür notwendigen Angaben und ergänzenden Vertretungsunterlagen unverzüglich beschaffen. Die Aufnahme der Liste durch das Registergericht wird von der Notarin nicht zugesagt. Die vorgelegten Kaufpreisnachweise und die Unterlagen zur Vertretung sind in der Nebenakte aufzubewahren.

Die Käuferin hat innerhalb von fünf Bankarbeitstagen auf eine konkret bezeichnete Nachforderung der Notarin zu antworten und mitzuteilen, welche Urkunde in welchem Stadium beschafft werden kann. Diese Mitwirkungspflicht ersetzt keine gesetzlich erforderliche Genehmigung. Die Kosten des Anteilskaufs und seines Vollzugs trägt die Käuferin, soweit gesetzlich zulässig; jeder Beteiligte trägt die Kosten seiner eigenen anwaltlichen Beratung.

8 Schlussbestimmungen und Belehrung

Für den schuldrechtlichen Anteilskauf gilt deutsches Recht. Die organschaftliche Vertretung der ausländischen Käuferin wird dadurch nicht deutschem Gesellschaftsrecht unterstellt. Die Beteiligten sind über die notarielle Form der Anteilsübertragung sowie über die Bedeutung zutreffender und vollständiger Angaben zur Gesellschafterliste belehrt worden. Die gesetzlichen steuerlichen Anzeigen bleiben der Notarin vorbehalten. Eine steuerliche Strukturberatung ist nicht Gegenstand dieser Urkunde.

Die Niederschrift wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterzeichnet. Für die Konkan Meridian Analytics Private Limited unterzeichnete ausschließlich Arjun Deshmukh. Meera Iyer war weder erschienen noch durch einen eigenen Bevollmächtigten vertreten.

Johanna Kern | Cem Aydin | Arjun Deshmukh

Dr. Fenja Linden, Notarin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

20_RA_Stellungnahme.docx

Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel

Amtsgericht Charlottenburg

23.10.2026

Stellungnahme zur Reichweite der Registerprüfung

Sehr geehrte Frau Bloom,

für die Spreekern KI & Immobilien GmbH nehme ich zur Verfügung vom 20. Oktober 2026 Stellung. Eine neue Bescheinigung mit der bloßen Überschrift Apostille werde ich nicht beschaffen lassen. Der Investor hat eine solche Unterlage bereits geliefert. Entscheidend ist, welche konkreten Tatsachen Sie noch für offen halten und ob diese im Aufnahmeverfahren zu prüfen sind.

1 Eingereichte Liste

Die Liste enthält die gesetzlich vorgesehenen Angaben und die Bescheinigung der mitwirkenden Notarin nach § 40 Abs. 2 GmbHG. Beantragt ist ihre Aufnahme in den Registerordner; eine Eintragung des Gesellschafterwechsels im Registerblatt ist nicht beantragt. Die notarielle Mitwirkung darf bei der Bestimmung des gerichtlichen Prüfungsumfangs nicht übergangen werden. Ich bitte um Benennung der Rechtsgrundlage, soweit eine umfassende Prüfung der ausländischen Innenorganisation verlangt werden soll.

2 Konkrete Ermächtigung

Der Beschluss vom 1. September ist nicht das letzte Dokument. Der vor dem Termin übersandte ergänzende Auszug vom 9. Oktober nennt den Berliner Erwerb ausdrücklich und erlaubt Herrn Deshmukh eine alleinige Unterzeichnung. Der Auszug ist von der Company Secretary bestätigt. Unsere Mandantin hält ihn für hinreichend. Ein fehlender zweiter Unterzeichner am 12. Oktober lässt sich deshalb nicht ausschließlich aus dem älteren Beschluss herleiten.

3 Weitere Unterlagen

Unsere Mandantin lehnt eine unbestimmte Beschaffung aller verfügbaren indischen Gesellschaftsunterlagen ab. Eine konkret begründete Nachforderung werden wir dagegen prüfen. Die Rechtsstellung eines Director und die Wirksamkeit einer geschäftsbezogenen Ermächtigung sind auseinanderzuhalten. Die Bezeichnung Managing Director in E-Mails ist für unseren Vortrag nicht erforderlich.

Bitte entscheiden Sie auf Grundlage der vorgelegten Liste und benennen Sie etwaige verbleibende konkrete Zweifel. Die Stellungnahme ersetzt nicht eine rechtliche Beurteilung der eigenen Vollzugspflichten der Notarin.

Dr. Ada Seidel, Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

21_Notarieller_Aktenvermerk.docx

Notarin Dr. Fenja Linden

Nebenakte UVZ 418/2026

26.10.2026

Vermerk zur Nachforderung und zur eigenen Vollzugsprüfung

1 Unterlagenstand

Vor dem Termin lag ein von Kavita Rao bestätigter Auszug mit dem Datum 9. Oktober 2026 vor. Er enthielt die Formulierung authorised to execute the final agreement acting alone. Ein vollständiges Umlaufprotokoll war nicht beigefügt. Die Korrespondenz aus Indien gab an, die Entscheidung sei im Board getroffen worden. Die Bescheinigung von Notar Vaidya stammt vom 5. Oktober und kann daher für sich genommen den Ablauf vom 9. Oktober nicht bestätigen.

2 Gespräch mit Rechtsanwältin Seidel

Frau Seidel bestreitet den Umfang der registergerichtlichen Nachfrage. Ich habe darauf hingewiesen, dass eine begrenzte gerichtliche Prüfung nicht jede eigene Frage aus der notariellen Mitwirkung erledigt. Der Zugang der vollständigen Kaufpreise ist dokumentiert. Die Zuordnung des späteren Ermächtigungsbeschlusses und sein Zustandekommen bedürfen dagegen weiterer Prüfung. Ich habe keine Zusage erteilt, eine weitere Liste ohne neue Unterlagen mit verändertem Datum zu bescheinigen.

3 Nachricht aus Mumbai

Frau Rao kündigt die E-Mail-Umlaufakte für den 29. Oktober an. Nach ihrer telefonischen Darstellung hätten zwei von drei Directors zugestimmt; Herr Shah habe eine gesonderte Besprechung gewünscht. Ob hierüber eine Sitzung stattfand oder ein Umlaufbeschluss als abgeschlossen behandelt wurde, konnte sie im Gespräch nicht abschließend erläutern. Ich habe um die vollständigen Nachrichten mit Zeitstempeln und den für den Auszug maßgeblichen Unterlagenstand gebeten.

4 Wiedervorlage

Die Anfrage des Registergerichts ist am 20. Oktober eingegangen. Die darin gesetzte Äußerungsfrist ist eine gerichtliche Bearbeitungsfrist. Der Banktermin am 30. Oktober ist hiervon zu unterscheiden. Weitere Maßnahmen gegenüber dem Gericht sind nach Eingang der ergänzenden Unterlagen und nach Abstimmung mit den Beteiligten zu prüfen. Eine positive Bestätigung der indischen Rechtslage ist in diesem Vermerk nicht enthalten.

Dr. Fenja Linden

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

23_Erinnerung_hilfsweise_Beschwerde.docx

Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel

Amtsgericht Charlottenburg

30.10.2026

Als Erinnerung bezeichnete Eingabe gegen die Nichtaufnahme

In der Registersache Spreekern KI & Immobilien GmbH, HRB 281746 B, lege ich für die Gesellschaft gegen den am 29. Oktober 2026 zugestellten Beschluss vom 28. Oktober 2026 Erinnerung ein. Sollte die Beschwerde der statthafte Rechtsbehelf sein, bitte ich, diese Eingabe nach ihrem eindeutigen Rechtsschutzziel als Beschwerde zu behandeln. Die Gesellschaft begehrt die Aufhebung der Nichtaufnahmeentscheidung und die Aufnahme der bereits eingereichten Liste.

1 Angegriffene Entscheidung

Das Gericht hat die Aufnahme mit Zweifeln an der Einzelbefugnis des Erwerbervertreters abgelehnt. Die Entscheidung betrifft die Behandlung einer notariell bescheinigten Gesellschafterliste. Sie ist von einer Eintragung eines neuen Geschäftsführers und von einer gerichtlichen Feststellung der Vertragswirksamkeit zu unterscheiden. Die Eingabe wird innerhalb der in der Belehrung genannten Frist eingereicht.

2 Gründe des Rechtsschutzbegehrens

Die Liste ist formal vollständig. Die Notarin hat an der Anteilsübertragung mitgewirkt und die in § 40 Abs. 2 GmbHG vorgesehene Bescheinigung erteilt. Der Beschluss vom 9. Oktober ist ausdrücklich auf den Erwerb zu 840.000 EUR bezogen. Dass dem Auszug nicht sämtliche internen Verfahrensunterlagen beigefügt waren, belegt für sich keine Unwirksamkeit der Ermächtigung. Das Gericht darf aus einer konkreten Nachfrage keine umfassende Prüfung der ausländischen Rechtslage ohne erkennbaren Maßstab machen.

Der Bundesgerichtshof unterscheidet ausdrücklich die inhaltliche Verantwortung des einreichenden Notars von der begrenzten Rolle des Registergerichts als Verwahrstelle. Eine Zurückweisung wegen materieller Unrichtigkeit setzt nach dieser Entscheidung ohne weitere Ermittlungen sichere Kenntnis und tatsächliche wie rechtliche Zweifelsfreiheit voraus; bloße Nachweislücken dürfen damit nicht gleichgesetzt werden (BGH, Beschluss vom 18. März 2025 – II ZB 11/24, BGHZ 243, 237, Rn. 33–38). Ob die hier benannten Umstände diesen Maßstab erfüllen, ist gerade Gegenstand unseres Rechtsschutzbegehrens.

3 Weitere Belege und Anträge

Die vollständige Korrespondenz zum Beschluss ist aus Mumbai angefordert. Ich bitte um Gelegenheit, sie nach Eingang vorzulegen. Eine abschließende Stellungnahme zu ihrer Bedeutung bleibt vorbehalten. Unabhängig hiervon bitte ich um Prüfung, ob die Reichweite der gerichtlichen Prüfung den angefochtenen Beschluss trägt. Wird der Eingabe nicht abgeholfen, ist sie dem zuständigen Rechtsmittelgericht vorzulegen; soweit eine andere verfahrensrechtliche Behandlung geboten sein sollte, wird um vorherigen Hinweis gebeten.

Dr. Ada Seidel, Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_Geschaeftsprofil.pdf

Spreekern KI & Immobilien GmbH

Transaktionsteam

10.09.2026

Unternehmensprofil und laufende Vorhaben

1 Unternehmen und Geschäftsmodell

Die Spreekern KI & Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Berlin und unterhält ihre Geschäftsräume in der Rummelsburger Straße 42, 10315 Berlin. Sie entwickelt Software zur Erfassung von Gebäudedaten und zur Auswertung von Wartungsunterlagen. Dokumentenverweise werden in einer privaten Blockchain protokolliert. Das Produkt trifft keine automatisierten Entscheidungen über Kreditvergabe oder Grundstückserwerb. Die Gesellschaft beschäftigt zwölf Personen.

2 Beteiligte und Finanzierung

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 EUR. Johanna Kern hält die Geschäftsanteile mit den Nummern 1 bis 60.000, Cem Aydin die Nummern 60.001 bis 100.000; jeder Anteil hat einen Nennbetrag von 1,00 EUR. Geschäftsführer ist Leonhard Falk. Beide Gründer arbeiten operativ mit. Der geplante Erwerber ist Konkan Meridian Analytics Private Limited mit satzungsmäßigem Sitz in Mumbai, Maharashtra, Indien. Für den Einstieg sollen ausschließlich bestehende Anteile übertragen werden.

3 Immobilienbezug

Die GmbH hält ein kleines Bürogrundstück in Berlin-Lichtenberg. Sie prüft daneben den Erwerb eines ehemaligen Werkstattgebäudes in Weißensee für eigene Entwicklung und teilweise Vermietung. Es liegt bislang nur ein unverbindlicher Maklernachweis vor. Die Aufnahme eines neuen Gesellschafters ersetzt weder die gesonderte Entscheidung über diesen Erwerb noch eine Prüfung seiner Finanzierung und steuerlichen Folgen.

4 Ansprechpartner

Johanna Kern führt die Verhandlungen für die Veräußerer. Leonhard Falk stellt Gesellschaftsunterlagen bereit. Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel berät die Veräußerer und die Gesellschaft auf Grundlage getrennter Aufträge. Notarin Dr. Fenja Linden betreut die Beurkundung und den Vollzug unabhängig von den wirtschaftlichen Interessen der Parteien. Der Investor wird in Indien durch die Kanzlei Kulkarni Corporate Counsel betreut.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Registerauszug_Spreekern.pdf

Amtsgericht Charlottenburg

Handelsregister

Notariat Linden

16.09.2026

Handelsregisterauszug Spreekern KI & Immobilien GmbH

1 Registerdaten

Amtsgericht Charlottenburg. Handelsregister B, HRB 281746 B. Firma: Spreekern KI & Immobilien GmbH. Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Rummelsburger Straße 42, 10315 Berlin. Tag der ersten Eintragung: 18. Mai 2021. Stammkapital: 100.000,00 EUR.

2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung und der Vertrieb von Software zur Auswertung von Gebäudedaten, die Erbringung von IT-Dienstleistungen sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung eigenen Grundbesitzes. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden erst nach Vorliegen der erforderlichen Erlaubnis ausgeübt.

3 Vertretung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Leonhard Falk, Berlin, geboren am 12. Februar 1984; einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

4 Weitere Angaben

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30. April 2021. Letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags am 7. Juni 2024. Keine Prokura eingetragen. Die im Registerordner zuletzt aufgenommene Gesellschafterliste trägt das Datum 7. Juni 2024. Auszug vom 16. September 2026, 10:42 Uhr.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

06_Certificate_Incorporation.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Company Secretary Kavita Rao

Notariat Linden

22.09.2026

Certificate of Incorporation und deutsche Arbeitsübersetzung

1 Englischer Urkundentext

Certificate of Incorporation. Corporate Identity Number: U72900MH2018PTC318642. The company named Konkan Meridian Analytics Private Limited was incorporated on 18 December 2018 as a private company limited by shares under the Companies Act, 2013. Its registered office is situated in the State of Maharashtra. Registered office address recorded in the accompanying company particulars: 7th Floor, Mahim Enterprise House, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400016, Maharashtra, India.

The copy supplied with this covering sheet reproduces the incorporation particulars retained in the company records. It does not state who may execute a purchase of shares in a foreign company on behalf of the company on a later date. The company secretary confirms that the name shown above is the current corporate name. No change of name is recorded in the records supplied to this transaction team.

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Die Gesellschaft Konkan Meridian Analytics Private Limited wurde am 18. Dezember 2018 als Gesellschaft mit durch Geschäftsanteile beschränkter Haftung nach dem indischen Companies Act, 2013 gegründet. Der satzungsmäßige Sitz liegt im Bundesstaat Maharashtra. Als Geschäftsanschrift wird 7th Floor, Mahim Enterprise House, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400016, Maharashtra, Indien angegeben.

Die Übersetzung wurde von der Transaktionsassistenz zur internen Abstimmung angefertigt. Sie ersetzt keine vom Gericht gegebenenfalls verlangte qualifizierte Übersetzung. Die Gründungsangaben enthalten keine Aussage über die Befugnisse eines einzelnen Directors zum Abschluss des konkret geplanten Anteilskaufvertrags.

Kavita Rao, Company Secretary

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_Director_Appointment_DIR12.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Kavita Rao

Notariat Linden

23.09.2026

Form DIR-12: Filing receipt zur Bestellung von Arjun Deshmukh

1 Filing receipt

Company: Konkan Meridian Analytics Private Limited. Corporate Identity Number: U72900MH2018PTC318642. Form: DIR-12. Service Request Number: F29841673. Purpose: appointment of director. Name of appointee: Arjun Deshmukh. Director Identification Number: 09481627. Designation: Director. Date of event: 18 June 2024. Date of filing: 24 June 2024. Status shown on the receipt: filed.

The receipt records the filing reference and the particulars submitted with that filing. It does not reproduce a board resolution authorising a purchase of shares in a foreign company in October 2026. The designation shown is Director; a designation as Managing Director is not shown in this receipt.

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Der Eingangsbeleg nennt die Gesellschaft und Herrn Deshmukh als bestellten Director. Als Ereignisdatum ist der 18. Juni 2024, als Tag der Einreichung der 24. Juni 2024 vermerkt. Der Beleg weist den Status filed aus. Er gibt nicht selbst einen Ermächtigungsbeschluss für den geplanten Berliner Anteilskauf wieder.

3 Zuordnung der eingereichten Unterlagen

Die Company Secretary hat diesen Beleg am 23. September 2026 an die deutschen Berater weitergeleitet. Der zugeordnete Bestellungsbeschluss vom 18. Juni 2024 und die Zustimmungserklärung vom 10. Juni 2024 werden als eigene Dokumente in der Ablage geführt. Die hier wiedergegebenen Angaben sind vom Inhalt dieser beiden Unterlagen zu unterscheiden.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

10_Board_Resolution_01092026.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Board

Company Secretary

01.09.2026

Board resolution: Auslandsinvestitionen und Zeichnung

1 Resolution passed at the Board meeting on 1 September 2026

The Board approves the pursuit of an investment in Spreekern KI & Immobilien GmbH, Berlin, Germany, by way of a purchase of existing shares. The proposed aggregate consideration shall not exceed EUR 900,000. No commitment to contribute additional capital to the German company is authorised by this resolution.

Arjun Deshmukh is authorised to negotiate the share purchase agreement and ancillary documents. He may execute the transaction documents acting alone where the aggregate consideration does not exceed EUR 500,000. Where the aggregate consideration exceeds EUR 500,000, the transaction documents shall be executed jointly by Arjun Deshmukh and Meera Iyer, unless a subsequent resolution of the Board expressly authorises sole execution for the specified transaction.

The company secretary is authorised to issue certified extracts and to assist with obtaining documents required by the German notary. The secretary shall not omit the monetary limit or the joint execution condition from an extract intended to demonstrate authority to execute the transaction.

2 Certification

I certify that the foregoing is an extract from the minutes of the meeting attended by Arjun Deshmukh, Meera Iyer and Nikhil Shah. The resolution has been entered in the minute book. Certified at Mumbai on 2 September 2026.

Kavita Rao, Company Secretary

3 Deutsche Arbeitsübersetzung

Das Board billigt Verhandlungen über den Anteilskauf bis zu einem Gesamtkaufpreis von 900.000 EUR. Herr Deshmukh darf bis zu 500.000 EUR allein unterzeichnen; oberhalb dieser Grenze soll er gemeinsam mit Meera Iyer handeln, sofern nicht ein späterer ausdrücklicher Beschluss die Einzelunterzeichnung gerade dieses Geschäfts erlaubt. Die Übersetzung wurde zur Aktenbearbeitung erstellt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

11_Notarial_Certificate_Mumbai.pdf

Notary Rohan Vaidya

Mumbai

Notariat Linden

05.10.2026

Certificate concerning identity, signature and corporate records

1 Certificate

Before me, Rohan Vaidya, Notary practising in Mumbai, appeared Arjun Deshmukh, who identified himself by the passport produced to me and signed the attached declaration in my presence. I certify the identity of the person appearing and the fact that the signature on that declaration was made before me on 5 October 2026.

The declarant stated that he is a director of Konkan Meridian Analytics Private Limited. He produced a copy of the incorporation certificate, a DIR-12 filing receipt dated 24 June 2024 and a printout of company particulars captured on 23 September 2026. Those records identify him as a director. I have not inspected the original minute book or a complete set of resolutions governing the proposed purchase of German shares.

The declaration signed before me states that the declarant is authorised to represent the company for the transaction in Berlin. That statement is the declaration of the person appearing. My certification of his signature does not constitute an independent opinion that he has unrestricted authority acting alone for a purchase price of EUR 840,000.

Rohan Vaidya, Notary, Mumbai. Notarial register reference RV/2026/1005/47.

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Der Notar bestätigt die Identität von Herrn Deshmukh und die vor ihm geleistete Unterschrift unter dessen eigener Erklärung. Er nennt die vorgelegten Unternehmensunterlagen, erklärt aber ausdrücklich, weder das ursprüngliche Beschlussbuch noch sämtliche Ermächtigungsbeschlüsse zum Berliner Anteilskauf eingesehen zu haben. Die Behauptung uneingeschränkter Vertretungsbefugnis wird als Erklärung des Erschienenen wiedergegeben.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

12_Apostille_Anlagenblatt.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Dokumentenversand

Dr. Ada Seidel

07.10.2026

Mitgeliefertes Apostilleblatt zum notariellen Zertifikat

1 Übertragene Angaben des Beglaubigungsblatts

Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961).

1.1 Country: India.

1.2 This public document has been signed by Rohan Vaidya.

1.3 Acting in the capacity of Notary.

1.4 Bears the seal or stamp of Rohan Vaidya, Notary, Mumbai.

1.5 Certified at Mumbai on 7 October 2026.

1.6 Reference stated on the transmitted sheet: MAH/2026/1007/8421.

2 Zugeordnete Urkunde

Das Beglaubigungsblatt wurde in derselben PDF-Sendung wie das Certificate vom 5. Oktober 2026 übermittelt. Die Randverknüpfung auf dem Scan nennt die Notariatsreferenz RV/2026/1005/47. Auf dem Zertifikat wird die Unterschrift von Arjun Deshmukh beglaubigt; die Erklärung über dessen Vertretungsbefugnis ist nach dem Zertifikat seine eigene Erklärung.

3 Versandnotiz

Die Company Secretary bittet darum, dieses Blatt zusammen mit der Bescheinigung aufzubewahren. Eine weitere konsularische Beglaubigung enthält die Sendung nicht. Für den vom indischen Berater angesprochenen Onlineabruf wurde kein gesonderter Prüfvermerk nach Deutschland übersandt. Die Angaben wurden für die deutschsprachige Akte aus dem übermittelten Blatt übertragen; das Blatt und das Certificate bilden keine Erklärung des Berliner Registergerichts.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Kaufpreisgutschriften.pdf

Konkan Trade Bank Limited

Mumbai

Notariat Linden

15.10.2026

EUR-Kontoauszug des Erwerbers vom 15. Oktober

1 Kontoverbindung und Zeitraum

Kontoinhaberin: Konkan Meridian Analytics Private Limited. Kontokennung: EUR-44012. Währung: EUR. Auszugsdatum: 15. Oktober 2026. Buchungstag: 15. Oktober 2026. Auszug zur Weiterleitung an die Geschäftsführung. Der Auszug bildet die gebuchten Bewegungen des bezeichneten Kontos ab.

2 Gebuchte Umsätze

Vortrag zu Tagesbeginn: 1.200.000,00 EUR Guthaben.

15.10.2026 | Überweisung | Belastung 480.000,00 EUR. Begünstigte: Johanna Kern, Berlin. Auftraggeber: Konkan Meridian Analytics Private Limited. Verwendungszweck: SPA Spreekern 12 Oct 2026 shares 1-20000. Zahlungsreferenz: KTB-EUR-20261015-4817. Wertstellung: 15.10.2026. Status: ausgeführt.

15.10.2026 | Überweisung | Belastung 360.000,00 EUR. Begünstigter: Cem Aydin, Berlin. Auftraggeber: Konkan Meridian Analytics Private Limited. Verwendungszweck: SPA Spreekern 12 Oct 2026 shares 60001-75000. Zahlungsreferenz: KTB-EUR-20261015-4821. Wertstellung: 15.10.2026. Status: ausgeführt.

Schlusssaldo: 360.000,00 EUR Guthaben. Summe Belastungen: 840.000,00 EUR. Summe Gutschriften: 0,00 EUR.

3 Mitteilung

Der Auszug bestätigt die vorstehend bezeichneten Belastungen auf dem Konto der Auftraggeberin. Die Bestätigung eines Zahlungseingangs auf einem fremden Empfängerkonto ist davon zu unterscheiden. Der vollständige Zahlungseingang ist gegebenenfalls beim jeweiligen Empfänger abzugleichen. Geschäftsbezogene Rückfragen sind unter Angabe der Zahlungsreferenz an die kontoführende Stelle zu richten.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

17_Neue_Gesellschafterliste.pdf

Notarin Dr. Fenja Linden

Amtsgericht Charlottenburg

16.10.2026

Gesellschafterliste vom 16. Oktober 2026

1 Gesellschaft

Spreekern KI & Immobilien GmbH, Sitz Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 281746 B. Stammkapital 100.000,00 EUR. Sämtliche Geschäftsanteile haben einen Nennbetrag von 1,00 EUR; jeder einzelne Anteil vermittelt 0,001 Prozent des Stammkapitals.

2 Gesellschafter und Geschäftsanteile

Konkan Meridian Analytics Private Limited, Sitz Mumbai, Maharashtra, Indien, Registerkennung CIN U72900MH2018PTC318642, hält die Geschäftsanteile 1 bis 20.000 und 60.001 bis 75.000. Dies entspricht insgesamt 35.000,00 EUR und einer Gesamtbeteiligung von 35 Prozent.

Johanna Kern, geboren am 8. März 1983, wohnhaft in Berlin, hält die Geschäftsanteile 20.001 bis 60.000. Dies entspricht insgesamt 40.000,00 EUR und einer Gesamtbeteiligung von 40 Prozent.

Cem Aydin, geboren am 21. August 1981, wohnhaft in Berlin, hält die Geschäftsanteile 75.001 bis 100.000. Dies entspricht insgesamt 25.000,00 EUR und einer Gesamtbeteiligung von 25 Prozent.

3 Veränderung und Bescheinigung

Die Veränderungen beruhen auf der in meiner Urkunde vom 12. Oktober 2026, UVZ 418/2026, vereinbarten Übertragung der bezeichneten Anteile. Die für die jeweiligen Anteilspakete vereinbarten Kaufpreiszahlungen wurden am 15. Oktober 2026 vollständig geleistet und am 16. Oktober bestätigt. Die übrigen Eintragungen stimmen mit der zuletzt zum Handelsregister aufgenommenen Liste vom 7. Juni 2024 überein.

Ich bescheinige gemäß § 40 Abs. 2 GmbHG, dass die geänderten Eintragungen den Veränderungen entsprechen, an denen ich mitgewirkt habe, und dass die übrigen Eintragungen mit dem Inhalt der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste übereinstimmen.

Berlin, 16. Oktober 2026

Dr. Fenja Linden, Notarin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

18_Einreichung_Register.pdf

Notariat Dr. Fenja Linden

Amtsgericht Charlottenburg
Registergericht

16.10.2026

Elektronische Einreichung und Prüfprotokoll

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Spreekern KI & Immobilien GmbH, HRB 281746 B, reiche ich die von mir unterzeichnete Gesellschafterliste vom 16. Oktober 2026 zur Aufnahme in den Registerordner ein. Der Änderung liegt die in UVZ 418/2026 beurkundete Anteilsübertragung zugrunde. Eine Änderung der Geschäftsführung oder des Stammkapitals wird mit dieser Übermittlung nicht angemeldet.

Die Liste ist als elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur übermittelt worden. Der Übermittlungsdatensatz bezeichnet den Vorgang als Gesellschafterliste nach Veränderung, nicht als Antrag auf Eintragung eines Gesellschafters in das Registerblatt. Ich bitte um Mitteilung, falls aus Sicht des Gerichts konkrete Zweifel an der Aufnahmefähigkeit bestehen.

Dr. Fenja Linden, Notarin

1 Technischer Übermittlungsvermerk

Übermittlung am 16. Oktober 2026 um 14:37 Uhr. Empfänger: Amtsgericht Charlottenburg, Handelsregister. Dateiname: Spreekern_Liste_16102026.pdf. Eingangsbestätigung um 14:38 Uhr. Signaturprüfung: erfolgreich. Geschäftszeichen des Notariats: FL-418-26. Der technische Vermerk trifft keine Aussage über die inhaltliche Richtigkeit oder die spätere Aufnahme der Liste.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

19_Registergericht_Nachforderung.pdf

Amtsgericht Charlottenburg

Rechtspflegerin Theda Bloom

Notarin Dr. Fenja Linden

20.10.2026

Anforderung ergänzender Vertretungsunterlagen

In der Registersache Spreekern KI & Immobilien GmbH, HRB 281746 B, wird um ergänzende Stellungnahme binnen zwei Wochen gebeten.

1 Anlass der Nachfrage

Die eingereichte Liste weist erstmals eine indische Gesellschaft als Gesellschafterin aus. Auf Nachfrage der Geschäftsstelle wurde das in der Nebenakte benannte Certificate vom 5. Oktober 2026 übermittelt. Es bestätigt nach seinem Wortlaut eine Unterschrift, nicht uneingeschränkt die konkrete Abschlussbefugnis. Die Aktenkopie des Beschlusses vom 1. September 2026 nennt oberhalb von 500.000 EUR eine gemeinschaftliche Unterzeichnung. Nach der mitübersandten Kaufpreisangabe beträgt die Gegenleistung insgesamt 840.000 EUR.

2 Erbetene Erläuterung

Bitte legen Sie dar, welche Unterlage die Einzelbefugnis von Arjun Deshmukh am 12. Oktober 2026 belegt. Soweit Sie sich auf einen späteren Beschluss berufen, werden dessen vollständiger Text und eine nachvollziehbare Zuordnung zum maßgeblichen Gesellschaftsorgan erbeten. Ein Ausdruck, der lediglich die Funktion Director nennt, beantwortet die Frage nach einer betragsmäßig beschränkten Einzelermächtigung nicht.

3 Form der ausländischen Unterlagen

Die Geschäftsstelle hat den Vorgang zunächst mit dem Standardhinweis Apostille versehen. Bitte teilen Sie mit, welcher Echtheitsnachweis im Verhältnis zu Deutschland für die konkret vorgelegten indischen Urkunden in Betracht kommt. Über die Aufnahme der Liste wird nach Eingang Ihrer Stellungnahme entschieden. Mit dieser Anfrage wird kein Gesellschafterwechsel im Registerblatt eingetragen und noch keine abschließende Entscheidung über die Wirksamkeit des Anteilskaufs getroffen.

Theda Bloom, Rechtspflegerin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

22_Zurueckweisungsbeschluss.pdf

Amtsgericht Charlottenburg

Rechtspflegerin Theda Bloom

Notarin Dr. Fenja Linden und Spreekern KI & Immobilien GmbH

28.10.2026

Beschluss über die Nichtaufnahme der Liste

1 Entscheidung

Die Aufnahme der am 16. Oktober 2026 eingereichten Gesellschafterliste der Spreekern KI & Immobilien GmbH in den Registerordner wird abgelehnt.

2 Gründe

Die eingereichte Liste beruht nach der vorgelegten Urkunde auf einer Anteilsübertragung an die Konkan Meridian Analytics Private Limited. Die Erklärung auf Erwerberseite wurde ausschließlich von Arjun Deshmukh abgegeben. Der vollständige Beschluss vom 1. September verlangt für den hier vereinbarten Kaufpreis eine gemeinschaftliche Unterzeichnung. Der später vorgelegte Auszug vom 9. Oktober enthält zwar eine weitergehende Ermächtigung, lässt aber das beschließende Verfahren und die Beteiligung der Directors nicht nachvollziehbar erkennen. Die Unterschriftsbescheinigung vom 5. Oktober kann diese zeitlich spätere Entscheidung nicht belegen.

Das Gericht sieht hierin konkrete Zweifel und verlangt keine allgemeine erneute Prüfung sämtlicher Einzelheiten des Vertrags. Die eingereichte notarielle Bescheinigung nach § 40 Abs. 2 GmbHG entbindet nach Auffassung des Gerichts nicht davon, einem aus der vorgelegten Urkunde selbst ersichtlichen Widerspruch nachzugehen. Die Stellungnahme vom 23. Oktober beseitigt diesen Widerspruch nicht. Der Beschluss beschränkt sich auf die vorliegende Liste; über schuldrechtliche Ansprüche aus dem Kaufvertrag wird nicht entschieden.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden. Sie ist binnen eines Monats ab schriftlicher Bekanntgabe beim Amtsgericht Charlottenburg einzulegen. Die Beschwerde muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen und die Erklärung enthalten, dass gegen ihn Beschwerde eingelegt wird. Für Form und Einreichungsweg gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Bekanntgabe ist dem gesonderten Zustellnachweis zu entnehmen.

Theda Bloom, Rechtspflegerin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_Gericht_Eingang_weiteres_Verfahren.pdf

Amtsgericht Charlottenburg

Rechtspflegerin Theda Bloom

Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel

05.11.2026

Eingang der Eingabe und Hinweis zum weiteren Verfahren

In der Registersache Spreekern KI & Immobilien GmbH, HRB 281746 B, wird der Eingang Ihrer als Erinnerung bezeichneten Eingabe vom 30. Oktober 2026 bestätigt.

Das angegriffene Schriftstück ist ein Beschluss über die Nichtaufnahme einer Gesellschafterliste. Die Eingabe benennt diesen Beschluss und enthält hilfsweise ein Beschwerdebegehren. Die verfahrensrechtliche Behandlung wird unter Berücksichtigung dieses Rechtsschutzziels geprüft. Eine Entscheidung über die Statthaftigkeit oder eine Abhilfe ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Die angekündigten ergänzenden Unterlagen können bis zum 12. November 2026 eingereicht werden. Bitte erläutern Sie insbesondere, welcher konkrete Vorgang dem Auszug vom 9. Oktober zugrunde liegt und welche Unterlagen zum Beurkundungszeitpunkt vorlagen. Die Echtheit einer Unterschrift und das Zustandekommen eines gesellschaftsrechtlichen Ermächtigungsbeschlusses sind hierbei getrennt anzusprechen.

Die Akte wird nach Eingang Ihrer Ergänzung erneut vorgelegt. Eine neue Liste ist bislang nicht aufgenommen worden. Der technische Eingang der Liste vom 16. Oktober ist in der elektronischen Akte unverändert dokumentiert. Es wird angeregt, wirtschaftliche Folgetermine der Gesellschaft nicht als bereits gesicherten Abschluss des Registervorgangs zu behandeln.

Theda Bloom, Rechtspflegerin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

28_Ergaenzender_Beschlussauszug.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Kavita Rao

Notariat Linden

09.10.2026

Certified extract concerning sole execution of the Spreekern agreement

1 Certified extract

The Board authorises Arjun Deshmukh, Director, to execute the final share purchase and transfer agreement concerning 35 per cent of the shares in Spreekern KI & Immobilien GmbH, Berlin, Germany, at an aggregate consideration of EUR 840,000, acting alone. The authority is limited to this agreement and the documents strictly necessary to implement it. It does not authorise a capital contribution to the German company or a guarantee for its debts.

For this transaction only, the requirement for joint execution stated in the resolution of 1 September 2026 shall not apply. All other limits stated in that resolution remain unchanged. The company secretary may issue this extract for use by the German notary and the transaction counsel.

Certified as an extract of the decision recorded on 9 October 2026.

Kavita Rao, Company Secretary

2 Begleitzettel zur vor dem Termin übersandten Fassung

Dieses Blatt wurde am 9. Oktober 2026 um 19:20 Uhr indischer Zeit an Rechtsanwältin Seidel übersandt und am 10. Oktober an das Notariat weitergeleitet. Die als decision bezeichnete Entscheidung wird im Auszug nicht als Sitzung oder als Umlaufbeschluss bezeichnet. Die E-Mail-Kette war der damaligen Sendung nicht beigefügt.

3 Nachträglicher Ablagevermerk

Die vollständige Korrespondenz ist am 3. November eingegangen. Eine spätere unterschriebene Bestätigung von Herrn Shah oder ein gesondertes Sitzungsprotokoll liegt am 6. November 2026 nicht in der Akte. Der Inhalt dieses Auszugs wurde nachträglich nicht verändert.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

29_Bestellungsbeschluss_2024.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Members

Company Secretary

18.06.2024

Members resolution appointing Arjun Deshmukh as Director

1 Certified extract from the general meeting

At the general meeting of Konkan Meridian Analytics Private Limited held at its registered office in Mumbai on 18 June 2024, the members resolve to appoint Arjun Deshmukh, Director Identification Number 09481627, as a director of the Company with effect from the close of this meeting. The members have been informed that he has provided his consent to act and the declarations required in connection with the appointment.

The Company shall make the required filings and enter the appointment in its corporate records. The company secretary is authorised to arrange the filing of Form DIR-12 and retain the supporting documents. The appointment is to the office of Director. No appointment to the separate office or designation of Managing Director is made by this resolution.

This resolution does not itself authorise the appointee to execute every contract of the Company acting alone. Execution authority for particular transactions shall be determined by the applicable law, the articles of association and any relevant resolution of the competent corporate organ.

Certified as a true extract by Kavita Rao, Company Secretary. Copy supplied to the Berlin transaction team on 23 September 2026.

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Die Gesellschafter bestellen Herrn Deshmukh mit Wirkung zum Schluss der Versammlung vom 18. Juni 2024 zum Director. Die erforderlichen Anmeldungen sollen veranlasst werden. Eine gesonderte Bestellung zum Managing Director oder eine pauschale Alleinermächtigung für sämtliche Verträge enthält dieser Beschluss nicht.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

30_Consent_Director_2024.pdf

Arjun Deshmukh

Konkan Meridian Analytics Private Limited

10.06.2024

Consent to act as Director

1 Consent

I, Arjun Deshmukh, Director Identification Number 09481627, consent to act as a director of Konkan Meridian Analytics Private Limited if appointed by the competent corporate organ. I confirm that the particulars supplied by me for the proposed appointment are accurate to the best of my knowledge and that I will provide the declarations and information required for the appointment and its filing.

I understand that this consent is a declaration of willingness to accept the proposed office. It is not itself the decision appointing me. I will comply with the duties attaching to the office under the applicable law and the constitutional documents of the Company.

Signed at Mumbai on 10 June 2024.

Arjun Deshmukh

2 Deutsche Arbeitsübersetzung

Herr Deshmukh erklärt seine Zustimmung zur Übernahme des Amts als Director für den Fall einer Bestellung durch das zuständige Gesellschaftsorgan. Die Zustimmung ist keine eigene Bestellungsentscheidung. Sie enthält keine Ermächtigung zum Abschluss eines erst später geplanten Anteilskaufvertrags in Deutschland.

3 Ablageangabe

Die Gesellschaft hat die Zustimmung zusammen mit dem Bestellungsbeschluss vom 18. Juni 2024 für die Anmeldung aufbewahrt. Die an die deutschen Berater am 23. September 2026 übermittelte Kopie stammt aus dieser Ablage.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

31_DNotI_Anfrage_Mumbai.pdf

LH
Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau
NOTAR IN BERLIN

Notar Dr. von Tannried-Eichenau · Kastanienallee 74 · 10435 Berlin

Deutsches Notarinstitut (DNotI)
Gerberstraße 19
97070 Würzburg

Berlin, 06.11.2026

Unser Zeichen: TE-2026/113 · Spreekern / Mumbai
Fachkollegiale Anfrage

Spreekern KI & Immobilien GmbH: Beurkundung mit einer indischen Private Limited, Vertretungsnachweis und zurückgewiesene Gesellschafterliste

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich bitte um eine gutachtliche Auskunft zu einem deutsch-indischen Anteilsgeschäft, bei welchem ein stattliches Bündel an Gesellschaftspapieren vorliegt, die entscheidende Rechtsmacht aber gerade zwischen diesen Papieren zu verschwinden droht. Die Beteiligten haben mich mit Zustimmung meiner Kollegin Dr. Fenja Linden um eine fachkollegiale Mitprüfung gebeten. Frau Kollegin Linden hat den Vertrag beurkundet und die Gesellschafterliste eingereicht. Ich bin weder ihr Amtsnachfolger noch ihr amtlich bestellter Vertreter und beanspruche keine Zuständigkeit, ihre Urkunde oder ihre bereits erteilte Bescheinigung stillschweigend zu ersetzen.

Die Anfrage hat drei getrennte Zeitebenen: Welche Prüfung war vor der Beurkundung am 12. Oktober 2026 erforderlich? Welche Bedeutung haben die erst danach vollständig übermittelten Unterlagen für die damalige Vertretung? Und auf welchem rechtlich tragfähigen Weg kann jetzt weitergearbeitet werden, wenn der indische Director nicht nochmals nach Berlin reisen will? Ich schildere den Vorgang deshalb so vollständig, dass die rechtlichen Kernfragen auch ohne fortwährendes Blättern in der Nebenakte beantwortet werden können. Ein wohlgesetztes Siegel verdient gewiss Aufmerksamkeit; die Antwort darauf, wer die Gesellschaft verpflichten konnte, vermag ich ihm allein indes nicht abzulesen.

1. Gesellschaften, Beteiligte und wirtschaftlicher Vorgang

Die Spreekern KI & Immobilien GmbH besteht seit 2021 und ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 281746 B eingetragen. Sitz und Geschäftsleitung liegen in Berlin, Geschäftsanschrift ist Rummelsburger Straße 42, 10315 Berlin. Das Stammkapital von 100.000 EUR ist in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 EUR eingeteilt. Johanna Kern hält die Anteile 1 bis 60.000; Cem Aydin hält die Anteile 60.001 bis 100.000. Alleiniger Geschäftsführer ist Leonhard Falk. Die GmbH entwickelt Anwendungen zur Auswertung von Gebäudedaten und Wartungsunterlagen; Dokumentenverweise werden in einer privaten Blockchain protokolliert. Außerdem hält sie eigenes Bürogrundvermögen und erwägt den Erwerb eines Werkstattgebäudes in Berlin-Weißensee. Die Grundstücksgeschäfte sind nicht Gegenstand der hier behandelten Urkunde.

Käuferin ist die Konkan Meridian Analytics Private Limited, gegründet am 18. Dezember 2018 nach dem indischen Companies Act 2013, Corporate Identity Number U72900MH2018PTC318642. Ihr satzungsmäßiger Sitz und die nach den Unterlagen tatsächlich ausgeübte Hauptverwaltung befinden sich in Mumbai, Maharashtra. Als Geschäftsräume sind 7th Floor, Mahim Enterprise House, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400016 angegeben. Eine Sitzverlegung oder Geschäftsleitung in Deutschland wird nicht behauptet.

Bei der kollisionsrechtlichen Prüfung bitte ich von diesen Angaben auszugehen und etwa zusätzlich notwendige Feststellungen ausdrücklich zu benennen.

Die Käuferin soll ausschließlich vorhandene Anteile erwerben: von Frau Kern die Nummern 1 bis 20.000 für 480.000 EUR und von Herrn Aydin die Nummern 60.001 bis 75.000 für 360.000 EUR. Insgesamt sind dies 35 Prozent des Stammkapitals für 840.000 EUR. Es gibt weder eine Kapitalerhöhung noch eine Verpflichtung zur weiteren Eigenkapitalzuführung. Die Käuferin übernimmt nach dem Vertrag auch keine Garantie für Bankverbindlichkeiten der deutschen GmbH. Die Gesellschafterstellung der indischen Gesellschaft begründet kein Geschäftsführeramt ihres handelnden Directors bei der deutschen GmbH; diese Abgrenzung ist inzwischen auch den Beteiligten erläutert worden.

2. Organbestellung und die beiden Ermächtigungsgrundlagen

Arjun Deshmukh, DIN 09481627, wurde nach dem vorliegenden Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2024 zum Director bestellt. Seine Zustimmungserklärung vom 10. Juni 2024 ist gesondert vorhanden. Der DIR-12-Eingangsbeleg nennt als Ereignisdatum den 18. Juni und als Einreichungstag den 24. Juni 2024; sein Status lautet filed. Eine gespeicherte MCA-Ansicht vom 23. September 2026 führt ihn neben Meera Iyer und Nikhil Shah als Director einer aktiven Gesellschaft. Weder Bestellungsbeschluss noch Eingangsbeleg weisen ihn als Managing Director aus. Diese weitergehende Bezeichnung verwendet er selbst in E-Mails. Die Company Secretary Kavita Rao erklärt, in ihren Unterlagen sei keine spätere Abberufung oder Amtsniederlegung vermerkt; ein aktueller, eigenständig überprüfter Registerabruf nach dem Beurkundungstag liegt nicht vor.

Der am 22. September übermittelte Articles-Auszug aus einer Fassung vom 3. April 2024 überträgt die Leitung dem Board. Director-Amt und Bestellung zum Managing Director werden ausdrücklich unterschieden. Verträge dürfen danach durch die vom Board hierzu ermächtigten Directors oder sonstigen Funktionsträger geschlossen werden; Einzelermächtigungen können Betragsgrenzen und gemeinschaftliche Zeichnung vorsehen. Die Company Secretary darf Beschlussauszüge erstellen, soll dabei aber Beschlussdatum und Bedingungen angeben. Ein persönliches Director-Amt wird dort nicht mit einer unbeschränkten alleinigen Abschlussbefugnis gleichgesetzt.

Der vollständige Beschluss des Boards vom 1. September 2026 billigt Verhandlungen über den Erwerb bis zu einem Gesamtkaufpreis von 900.000 EUR. Herr Deshmukh darf allein unterzeichnen, wenn die Gesamtgegenleistung höchstens 500.000 EUR beträgt. Darüber sind Herr Deshmukh und Frau Iyer gemeinschaftlich zur Unterzeichnung vorgesehen, sofern nicht ein späterer ausdrücklicher Board-Beschluss gerade für dieses Geschäft die Einzelunterzeichnung zulässt. Die bloße Einhaltung der Investitionsobergrenze von 900.000 EUR beantwortet damit nach dem Urkundentext noch nicht die andere Frage, wer den Kaufvertrag unterzeichnen soll.

Am 9. Oktober 2026 bestätigte Frau Rao einen ergänzenden Auszug, wonach Herr Deshmukh den endgültigen Kauf- und Abtretungsvertrag über 35 Prozent der Spreekern-Anteile für insgesamt 840.000 EUR allein abschließen darf. Der Auszug hebt für dieses Geschäft das gemeinschaftliche Zeichnungserfordernis auf und nimmt zusätzliche Kapitalbeiträge sowie Schuldgarantien aus. Er wurde am selben Abend nach Deutschland gesandt. Er bezeichnet die Entscheidung weder ausdrücklich als Sitzungsbeschluss noch als Umlaufbeschluss. Seine sprachliche Eindeutigkeit bezüglich des Geschäfts steht außer Frage; offen ist gerade, ob das hierfür zuständige Organ diese Entscheidung in dem erforderlichen Verfahren wirksam getroffen hat.

3. Der nachgereichte E-Mail-Umlauf und der tatsächliche Ablauf

Die vollständige E-Mail-Kette ging erst am 3. November ein. Frau Rao hatte den Text am 9. Oktober um 12:05 Uhr indischer Zeit an alle drei Directors versandt. Herr Deshmukh stimmte um 14:35 Uhr zu, Frau Iyer um 16:10 Uhr. Herr Shah erklärte um 18:46 Uhr ausdrücklich, er stimme dem Umlauftext nicht zu und verlange, die Änderung der Zeichnung vor einer Board-Sitzung zu erörtern. Er verwies auf den erst im September vereinbarten Schwellenwert. Der anschließend erstellte Auszug wurde um 19:20 Uhr versandt. Die Nachricht des Herrn Shah lag somit zeitlich vor seiner Ausstellung.

Frau Rao erläutert nun, sie habe die Zustimmung der beiden anderen Directors für ausreichend gehalten, weil die Investition als solche im September bereits gebilligt worden sei. Ein unterzeichnetes Protokoll einer Sitzung am 10. Oktober besitzt sie nicht. Herr Deshmukh berichtet von einem Telefongespräch mit Herrn Shah ohne wirtschaftliche Einwände. Ob Herr Shah darin sein Sitzungsverlangen zurückgenommen hat, ist nicht schriftlich bestätigt. Aus diesem Bericht mache ich weder eine bewiesene Rücknahme noch eine zusätzliche Board-Sitzung. Ebenso wenig möchte ich eine fehlende Niederschrift ohne Prüfung der maßgeblichen Regeln bereits mit einer nicht stattgefundenen Entscheidung gleichsetzen. Nach der ergänzenden Nachricht von Frau Rao vom 6. November hat Herr Shah sein Sitzungsverlangen nicht zurückgenommen; eine neue Sitzung oder Ratifikation ist in den von ihr übermittelten Unterlagen nicht verzeichnet. Diese Auskunft der Company Secretary soll durch die nachgefragten Primärunterlagen überprüfbar werden und wird nicht als gerichtliche Feststellung vorweggenommen.

Die vorliegenden amtlichen indischen Materialien führen zu Section 175 Absatz 1 Companies Act 2013 und dem dortigen Vorbehalt zugunsten eines Sitzungsverlangens von mindestens einem Drittel der Directors. Ich bitte um Prüfung der auf die konkrete Private Limited am 9. Oktober 2026 anwendbaren Fassung einschließlich Ausnahmen, Satzungsregeln und etwa maßgeblicher Secretarial Standards. Ferner bitte ich um Abgrenzung zu Section 179 Absatz 3: Erforderte schon die Art der Auslandsbeteiligung eine in einer Sitzung zu treffende Entscheidung, oder betrifft die fragliche Änderung nur die konkrete Zeichnungsermächtigung? Entscheidend wäre nicht allein ein Abstimmungsergebnis von zwei zu eins, sondern dessen rechtliche Einordnung.

4. Beurkundung, Zahlung und eingereichte Liste

Am 12. Oktober 2026 erschienen Frau Kern, Herr Aydin und Herr Deshmukh vor Notarin Dr. Fenja Linden. Die Urkunde trägt UVZ 418/2026. Herr Deshmukh erklärte, für die Käuferin allein handeln zu dürfen; Frau Iyer erschien nicht und war nicht durch einen eigenen Bevollmächtigten vertreten. Die Urkunde beschreibt die vorgelegten Gesellschaftspapiere und den ergänzenden Auszug vom 9. Oktober. Sie vermerkt die Bedeutung einer wirksamen Vertretung nach dem maßgeblichen Gesellschaftsrecht, das Verlangen nach dem vollständigen Beschlussnachweis und den Wunsch der Beteiligten, auf Grundlage der vorliegenden Erklärungen zu beurkunden. Eine gesonderte vertragliche Bedingung der späteren Listenaufnahme oder einer konsularischen Bestätigung ist nicht vereinbart.

Jede Abtretung wurde unter die aufschiebende Bedingung vollständiger Zahlung des jeweiligen Kaufpreises gestellt. Die Käuferin veranlasste am 15. Oktober Belastungen von 480.000 EUR und 360.000 EUR; die Empfangsbestätigungen beider Veräußerer wurden am 16. Oktober weitergeleitet. Die Preisbedingung ist nach diesem Unterlagenstand erfüllt. Dies beantwortet nach meinem Verständnis noch nicht die vorgelagerte Frage einer ausreichenden Erwerbervertretung. Eine weitere Zahlung, eine Rückzahlung oder ein zweiter Kaufvertrag ist bislang nicht vereinbart worden.

Die Kollegin reichte am 16. Oktober eine von ihr bescheinigte Liste nach § 40 Absatz 2 GmbHG ein. Sie weist die indische Gesellschaft mit 35 Prozent, Frau Kern mit 40 Prozent und Herrn Aydin mit 25 Prozent

aus. Der technische Eingang und eine erfolgreiche Signaturprüfung sind bestätigt; eine Aufnahme in den Registerordner erfolgte bislang nicht. Die vorliegende Urkunde ist also tatsächlich beurkundet, die Liste tatsächlich übermittelt und der Vollzug tatsächlich umstritten. Eine neue Niederschrift soll nicht bloß deshalb geschaffen werden, um die Fragestellung nachträglich als noch ungeschehen erscheinen zu lassen.

5. Beurkundungsreife und Ermittlung der maßgeblichen Rechtsmacht

Ich bitte zunächst um eine trennscharfe kollisionsrechtliche Einordnung von Existenz und Rechtsfähigkeit der indischen Gesellschaft, Bestellung des Directors, organschaftlicher Vertretung, geschäftsbezogener Ermächtigung und einer daneben erteilten rechtsgeschäftlichen Vollmacht. Welche Fragen folgen dem Gesellschaftsstatut und welche einer gesonderten Vollmachtsanknüpfung? Die Rechtswahl deutschen Rechts im schuldrechtlichen Anteilskauf kann diese Zuordnung nicht ohne Weiteres erledigen. Bitte benennen Sie, welche tatsächlichen Anknüpfungspunkte zusätzlich zu Sitz und Hauptverwaltung benötigt werden und in welcher Form die indischen Rechtsquellen für die notarielle Prüfung erschlossen werden sollten.

Sodann bitte ich um Auskunft, welches Maß an Aufklärung vor dem damaligen Termin erforderlich war und was für einen künftigen Termin gelten würde. § 17 Absätze 1 und 2 BeurkG verlangt Sachverhaltsklärung und die Behandlung bestehender Zweifel; Absatz 3 enthält den Hinweis auf ausländisches Recht und begrenzt die Pflicht zur Belehrung über dessen Inhalt. Wo verläuft im vorliegenden Fall die Grenze zwischen zulässiger Dokumentation eines ernsthaft erörterten Wirksamkeitszweifels und einem Beurkundungsvorgang, dessen Vertretungsgrundlage zunächst weiter aufgeklärt werden muss? Ich möchte weder aus dem Beteiligtenwunsch eine Heilung noch aus jedem fremdrechtlichen Prüfbedarf ein ausnahmsloses Beurkundungshindernis ableiten.

Welche Nachweise wären hierfür konkret erforderlich und verhältnismäßig: vollständige aktuelle Articles, ursprüngliche und ergänzende Beschlüsse, Einberufungs- und Teilnahmeunterlagen, ein nachträglicher Registerauszug, Bestätigung der amtierenden Directors oder eine mit Rechtsquellen und Tatsachengrundlage versehene Auskunft eines indischen Juristen? Könnte das DNotI die Rechtsfrage anhand der mitgeteilten Tatsachen beantworten, während die Echtheit bestimmter Belege gesondert abgesichert werden muss? Bitte unterscheiden Sie dabei zwischen einem unklaren Norminhalt, unvollständigen Tatsachen und einem tatsächlich widersprüchlichen Nachweis. Ein weiteres Papier mit unverändertem Behauptungssatz wäre noch kein Gewinn an Erkenntnis.

6. Ausländische Bescheinigung, Apostille und Urkundenüberprüfung

Der Notar Rohan Vaidya in Mumbai hat am 5. Oktober die Identität und die vor ihm geleistete Unterschrift des Herrn Deshmukh unter dessen eigener Erklärung bestätigt. Er nennt Gründungsbescheinigung, DIR-12-Eingangsbeleg und gespeicherte Unternehmensansicht als vorgelegte Unterlagen. Ausdrücklich nicht eingesehen hat er das ursprüngliche Beschlussbuch und sämtliche Ermächtigungsentscheidungen zum Berliner Erwerb. Die uneingeschränkte Einzelbefugnis für 840.000 EUR gibt das Certificate als Behauptung des Erschienenen wieder; eine selbständige gutachtliche Feststellung dieser Rechtsmacht enthält es nicht. Es kann schon seinem Datum nach den Ablauf des 9. Oktober nicht bezeugen.

Mitgesandt wurde ein Apostilleblatt vom 7. Oktober mit Bezug auf Unterschrift und Eigenschaft des Notars Vaidya, Referenz MAH/2026/1007/8421. Ich unterstelle weder dessen geprüfte Echtheit noch eine zwischenstaatliche Wirkung in Deutschland. Der amtliche Hinweis der deutschen Vertretungen in Indien vom 16. Juni 2026 nennt den deutschen Einspruch gegen den Beitritt sowie die ebenfalls nicht stattfindende Legalisation indischer Urkunden. Ich bitte daher gerade nicht um Benennung eines vermeintlich stets verfügbaren Legalisationsersatzes. Welche Bedeutung können die vorliegenden Unterlagen gleichwohl als

Erkenntnismittel haben, und welche weitergehende Absicherung ist in diesem Firmenvorgang tatsächlich erreichbar und erforderlich?

Kommt eine Urkundenüberprüfung in Amtshilfe in Betracht, bitte ich um Präzisierung des zulässigen Anstoßes, des Empfängers und des Prüfungsgegenstands. Der veröffentlichte Hinweis bezeichnet deutsche Behörden beziehungsweise Gerichte als verfahrensveranlassende Stellen; die Beteiligten können eine solche Prüfung nicht privat bestellen. Kann und soll das Registergericht für diese konkreten Firmenunterlagen ein Ersuchen erwägen, oder ist zuvor der verfügbare Erkenntnisstoff auszuschöpfen? Eine Überprüfung von Echtheit und Registerzuordnung wäre außerdem von einem Gutachten über die Wirkung des Sitzungsverlangens zu unterscheiden. Die Frage nach dem richtigen Beweismittel darf nicht mit einer unbestimmten Bitte um alles, was in Mumbai irgendwie gesiegelt werden kann, beantwortet werden.

7. Varianten ohne erneute persönliche Anreise

Für ein künftiges Ergänzungs- oder Bestätigungsgeschäft möchte Herr Deshmukh den zweiten Flug nach Berlin vermeiden. Bitte stellen Sie zunächst der Variante erneuten persönlichen Auftretens die Vertretung durch einen in Deutschland erscheinenden Bevollmächtigten gegenüber. Selbst beim persönlichen Auftreten wäre seine gesellschaftsrechtliche Abschlussbefugnis gesondert zu prüfen. Bei Einschaltung eines Bevollmächtigten käme eine weitere Ermächtigungsstufe hinzu: Wer darf für die indische Gesellschaft die Vollmacht erteilen, wie ist diese Befugnis belegt, und welches konkrete Geschäft wird von der Vollmacht erfasst? Die bloße Verlagerung der Unterschrift auf eine andere Hand scheint mir die erste Stufe nicht zu ersetzen. Der am 6. November nachgereichte, ausdrücklich nicht unterzeichnete Entwurf benennt Mira Rosenfeld als vorgeschlagene Vertreterin für einen weiteren Termin. Er enthält keine Genehmigung des Vertrags vom 12. Oktober; schon die Befugnis von Arjun Deshmukh und Meera Iyer als den darin vorgesehenen Unterzeichnern ist nach dem Begleitschreiben erst zu klären.

Erste Untervariante ist eine privatschriftliche Spezialvollmacht im Original, ausgestellt durch Herrn Deshmukh allein. Zweite Untervariante ist dieselbe Vollmacht mit gemeinschaftlicher Unterschrift von Herrn Deshmukh und Frau Iyer auf Grundlage eines ordnungsgemäß gefassten neuen Beschlusses. Zu prüfen wären jeweils die anwendbare Form, Widerruflichkeit, Reichweite und ein etwaiges Abweichen von der grundsätzlichen Formregel des § 167 Absatz 2 BGB. Bitte prüfen Sie ausdrücklich, ob und wann im Zusammenhang mit dem formbedürftigen Anteilsgeschäft besondere Bindungswirkungen der Vollmacht eine andere Beurteilung verlangen. Eine Vollmacht soll nicht allein wegen der deutschen Beurkundungsform reflexhaft als beurkundungspflichtig behandelt werden. Gegenstand ist der Erwerb bestehender Anteile; die besondere Gründungsvollmacht nach § 2 Absatz 2 GmbHG soll nicht ohne Prüfung auf diesen anderen Vorgang übertragen werden.

Dritte Untervariante ist eine vor einem indischen Notar unterschriebene oder anerkannte, öffentlich beglaubigte Spezialvollmacht. Vierte Untervariante ist eine dort vollständig beurkundete Vollmacht oder eine gesonderte Bescheinigung über die Vertretungsmacht. Welche Wirkung haben diese unterschiedlichen Amtshandlungen, welche Anforderungen sind an eine etwaige funktionelle Gleichwertigkeit zu stellen und welche Tatsachen müsste der ausländische Notar selbst geprüft haben? Bitte erläutern Sie auch die mögliche Bedeutung von § 12 BeurkG und § 21 BNotO. Eine Beglaubigung der Unterschrift, eine beglaubigte Kopie und eine begründete Aussage über gesellschaftsrechtliche Abschlussbefugnis sollten nicht unter derselben Überschrift verschwimmen.

Fünfte Untervariante ist die praktische Übermittlung: einfacher Farbscan einer unterschriebenen Vollmacht, Ausdruck dieses Scans mit aufgedrucktem Siegelbild, papiergebundene beglaubigte Abschrift oder originär elektronische Vollmacht mit behaupteter digitaler Signatur. Wie sind materielle Formwirksamkeit, Echtheit, Integrität, Urkundenvorlage und Beweiswert jeweils getrennt zu beurteilen? Welche Signaturprüfung und

welche Verbindung zwischen Beglaubigungsvermerk und Ausgangsdokument wären erforderlich? Der schöne Ausdruck eines elektronischen Originals ist noch nicht die Prüfung dieses Originals; ebenso ist ein bloß gedrucktes Siegelbild nicht bereits ein verifiziertes elektronisches Siegel. Eine pauschale Ablehnung jedes elektronischen Dokuments wäre andererseits keine ausreichende Begründung.

Schließlich bitte ich um Prüfung, ob eine geeignete deutsche konsularische Beurkundung oder Beglaubigung konkret verfügbar und für den bestimmten Erklärungsinhalt zweckmäßig sein könnte. Hieraus soll keine Zusage eines Termins oder einer örtlichen Amtsbefugnis abgeleitet werden. Vor allem würde auch eine authentische deutsche Unterschriftsbestätigung nicht ohne Weiteres belegen, dass der Unterzeichner für die indische Gesellschaft die Vollmacht wirksam erteilen konnte. Welche im Gesellschaftsrecht tragfähige Vertretungskette müsste deshalb vor einer solchen Gestaltung feststehen?

8. Nachträgliche Genehmigung oder erneuter Abschluss

Sollte die Einzelbefugnis am 12. Oktober nicht ausreichend bestanden haben, ist der weitere Weg gesondert zu bestimmen. Ich bitte um Prüfung, ob eine nach dem maßgeblichen Recht wirksam beschlossene und durch nachweislich befugte Personen erklärte Genehmigung des bestehenden Kauf- und Abtretungsvertrags in Betracht kommt. § 177 BGB bildet hierfür einen deutschen Ausgangspunkt, beantwortet aber für sich nicht, wer für die indische Gesellschaft genehmigen darf. Ebenso wenig möchte ich ohne kollisionsrechtliche Einordnung behaupten, eine deutsche Genehmigungserklärung beseitige jeden Fehler des indischen Beschlussverfahrens.

Bitte unterscheiden Sie die materielle Form einer Genehmigung nach § 182 Absatz 2 BGB von ihrer notwendigen Nachweisform im notariellen Vollzug und im konkreten Registerverfahren. Muss eine Genehmigung im Wortlaut zwischen schuldrechtlichem Kauf und dinglicher Abtretung differenzieren, die früheren Erklärungen genau bezeichnen und etwaige inzwischen eingetretene Veränderungen berücksichtigen? Welche Folgen hätte ein rechtlich wirksamer Genehmigungsbeschluss für die zeitliche Einordnung der Übertragung und der bereits erteilten Listenbescheinigung? Eine neue Ermächtigung nur für zukünftige Verträge wäre nicht ohne Weiteres dasselbe wie die Genehmigung des bereits geschlossenen Geschäfts.

Eine Aufforderung der anderen Vertragsseite zur Genehmigung nach § 177 Absatz 2 BGB ist bislang nicht festgestellt. Ich bitte, den Zugang einer etwa künftig abgegebenen Aufforderung, ihren besonderen Erklärungsempfänger und die gesetzliche Zweiwochenfrist von bloßen Erinnerungen des Notariats zu unterscheiden. Falls statt einer Genehmigung ein erneuter Abschluss erforderlich oder sachgerecht wäre: Wie wäre der bestehende Vertrag zu behandeln, damit weder ein zweiter Kaufpreis noch eine ungewollte zusätzliche Verpflichtung entsteht? Ohne Abstimmung sollen die bereits geleisteten 840.000 EUR weder nochmals angefordert noch zurückgebucht werden.

9. Notarielle Listenbescheinigung und gerichtlicher Prüfungsmaßstab

Für den eigenen Vollzug der Kollegin bitte ich um Auskunft, welche verlässliche Grundlage eine Bescheinigung nach § 40 Absatz 2 GmbHG voraussetzt und wie mit den nachträglich bekannt gewordenen Widersprüchen umzugehen ist. Kann ein ergänzender Nachweis genügen, muss eine Genehmigung abgewartet oder eine bestehende Bescheinigung berichtigt werden, oder kommt unter bestimmten Voraussetzungen eine neue Liste in Betracht? Bitte unterscheiden Sie eine sachlich falsche Bescheinigung, eine unvollständige Nebenakte und die erst später bekannt gewordene Unsicherheit über eine bereits bescheinigte Veränderung. Das bloße Wiederholen derselben Liste mit neuerem Datum soll keinen Nachweis vortäuschen.

Das Registergericht forderte am 20. Oktober Erläuterungen an und lehnte die Listenaufnahme mit Beschluss vom 28. Oktober ab. Es verwies auf die ältere gemeinschaftliche Zeichnung, die Einzelunterschrift und den hinsichtlich seines Zustandekommens nicht nachvollziehbaren späteren Auszug. Rechtsanwältin Dr. Ada Seidel hält dem die notarielle Mitwirkung und den begrenzten Prüfungsumfang entgegen. Sie beruft sich auf BGH, Beschluss vom 18. März 2025 – II ZB 11/24, BGHZ 243, 237, Randnummern 33 bis 38: Materielle Unrichtigkeit müsse ohne weitere Ermittlungen sicher und offensichtlich zweifelsfrei feststehen. Ich bitte um Prüfung, wie dieser Maßstab auf den vorliegenden Unterlagenstand wirkt, ohne ihn zur vollständigen Entlastung des bescheinigenden Notars umzudeuten.

Gegenstand ist die Aufnahme einer Gesellschafterliste in den Registerordner. Weder ist die Eintragung eines neuen Geschäftsführers der deutschen GmbH beantragt noch bewirkt eine Listenaufnahme als solche eine konstitutive Eintragung des Gesellschafterwechsels in das Registerblatt. Bitte teilen Sie mit, welche konkreten Nachweise in diesem Verfahren gefordert werden dürfen. Die Grundbuchform des § 29 GBO sollte nicht ungeprüft zum Universalmaßstab werden, nur weil die GmbH eigenes Grundstücksvermögen besitzt. Der Grundstücksbestand bleibt wirtschaftlicher Hintergrund; eine neue Auflassung wird mit der Anteilsübertragung nicht erklärt.

10. Verfahrensstand und erbetene handlungsfähige Auskunft

Der Ablehnungsbeschluss wurde nach dem vorliegenden Schriftwechsel am 29. Oktober bekanntgegeben. Frau Dr. Seidel reichte am 30. Oktober eine als Erinnerung bezeichnete Eingabe ein und bat hilfsweise ausdrücklich um Behandlung als Beschwerde. Das Gericht hat am 5. November den Eingang bestätigt und eine Ergänzung bis 12. November ermöglicht; Statthaftigkeit, Abhilfe oder Vorlage sind damit nicht entschieden. Bitte grenzen Sie die Beschwerde nach § 58 FamFG von der subsidiären Erinnerung nach § 11 Absatz 2 RPflG ab und benennen Sie die für Frist, Form, Berechtigung und Auslegung noch erforderlichen Unterlagen. Eine richtig ausgelegte Eingabe macht eine unzureichende Erwerbervertretung nicht wirksam, kann aber den verfahrensrechtlichen Weg offenhalten.

Ich erbitte eine nach den drei Zeitebenen gegliederte Auskunft: zunächst die Anforderungen an eine verantwortbare Beurkundung mit den damals vorhandenen Papieren; sodann die Bedeutung der später bekannt gewordenen Beschlusskorrespondenz; schließlich eine begründete Auswahl zwischen ergänzendem Nachweis, wirksamer Genehmigung und gegebenenfalls erneuter Beurkundung. Für jede Gestaltung bitte ich um Angabe des ausstellenden beziehungsweise erklärenden Organs, des erforderlichen Inhalts, der materiellen Form, der Nachweisform und des konkreten Verwendungszwecks. Sollten Teile der Auskunft einer weitergehenden Ermittlung indischen Rechts bedürfen, wäre eine präzise Eingrenzung dieser Fragen besonders hilfreich.

Die Beteiligten erwarten eine Entscheidungsvorlage, keine Sammlung ehrwürdiger Vermutungen. Herr Deshmukh möchte die Reisekosten vermeiden, die Veräußerer möchten nicht zweimal verfügen und die deutsche GmbH benötigt gegenüber ihrer Bank eine wahrheitsgemäße Darstellung des Registerstands. Ich bitte deshalb auch um Kennzeichnung, welche dieser Wünsche sich rechtssicher miteinander verbinden lassen und an welcher Stelle ein Unterlagenmangel zunächst offenbleiben muss. Eine gesonderte DNotI-Stellungnahme ist bislang weder ergangen noch gegenüber dem Registergericht als bereits vorliegend bezeichnet worden.

Für Ihre dogmatisch bestimmte und zugleich vollzugstaugliche Auskunft danke ich Ihnen im Voraus. Für Rückfragen stehe ich, nach Abstimmung mit der beurkundenden Kollegin, gerne zur Verfügung.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau

Notar

11 Anlagenverzeichnis

1. Bezuggenommene Unterlagen des Vorgangs; die entscheidenden Tatsachen und Erklärungsinhalte sind vorstehend wiedergegeben.

2. 04_Registerauszug_Spreekern.pdf und 06_Certificate_Incorporation.pdf: Identität und Grunddaten beider Gesellschaften.

3. 07_Articles_Authority.docx, 08_Director_Appointment_DIR12.pdf, 09_MCA_Ansicht_23092026.png, 29_Bestellungsbeschluss_2024.pdf und 30_Consent_Director_2024.pdf: Organstellung und überlieferte Satzungslage.

4. 10_Board_Resolution_01092026.pdf, 27_Umlaufakte_09_Oktober.eml und 28_Ergaenzender_Beschlussauszug.pdf: ältere Ermächtigung, Umlaufkorrespondenz und ergänzender Auszug.

5. 11_Notarial_Certificate_Mumbai.pdf und 12_Apostille_Anlagenblatt.pdf: Umfang der ausländischen Bescheinigung und übermitteltes Beglaubigungsblatt.

6. 14_SPA_Beurkundet.docx, 15_Kaufpreisgutschriften.pdf und 16_Closing_Bestaetigung.eml: Vertrag und Zahlungsstand.

7. 17_Neue_Gesellschafterliste.pdf, 18_Einreichung_Register.pdf und 19_Registergericht_Nachforderung.pdf: Liste, technischer Eingang und Nachfrage.

8. 20_RA_Stellungnahme.docx, 21_Notarieller_Aktenvermerk.docx, 22_Zurueckweisungsbeschluss.pdf, 23_Erinnerung_hilfsweise_Beschwerde.docx und 24_Gericht_Eingang_weiteres_Verfahren.pdf: gerichtlicher Streit und offener Verfahrensstand.

9. 25_Rao_Nachlieferung.eml und 26_Mandantenauftrag_nach_Zurueckweisung.eml: zusätzliche Angaben und aktueller Bearbeitungsauftrag.

10. 32_Deshmukh_kein_zweiter_Berlinflug.eml bis 36_Kollegiale_Vorbesprechung_Mumbai.pdf: Nachlieferungen vom 6. November zu Reiseverzicht, Kopienbefund, nicht ausgeführter Spezialvollmacht und fachkollegialer Mitprüfung; insbesondere Nachricht der Company Secretary zur unveränderten Beschlusslage.

12 Nachweise zu den angesprochenen Prüfungsfragen

§§ 15 und 40 GmbHG: Anteilsgeschäft und Gesellschafterliste

§§ 12 und 17 BeurkG: Vertretungsnachweise und Beurkundung

§ 21 BNotO: Bescheinigungen

§§ 167, 177 und 182 BGB: Vollmacht und Genehmigung

§ 58 FamFG: Beschwerde

§ 11 RPflG: Rechtsbehelf gegen Rechtspflegerentscheidungen

Companies Act 2013, insbesondere Sections 175 und 179, amtlicher Text

Deutsche Vertretungen in Indien: Urkundenüberprüfungen, 16.06.2026

BGH, Beschluss vom 18.03.2025 – II ZB 11/24, Originaltext über DNotI

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

33_Befund_Kopien_und_Originale.pdf

Notarin Dr. Fenja Linden

Nebenakte UVZ 418/2026

Notar Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau

06.11.2026

Übernahmebefund zur fachkollegialen Prüfkopie

1 Gegenstand der Übernahme

Für die mit Zustimmung der Beteiligten erbetene fachkollegiale Mitprüfung wurden Herrn Kollegen Dr. von Tannried-Eichenau am 6. November 2026 Kopien der vorhandenen Unterlagen bereitgestellt. Dieser Befund beschreibt ausschließlich die ihm übergebene Prüfkopie. Er trifft keine Aussage darüber, welche Originale sich möglicherweise bei der indischen Gesellschaft oder bei einem dortigen Berater befinden.

2 Register- und Bestellungsunterlagen

Übergeben wurden die PDF-Wiedergabe des Gründungsnachweises, der Bestellungsbeschluss vom 18. Juni 2024, die Zustimmung von Herrn Deshmukh sowie der DIR-12-Filing-Receipt vom 24. Juni 2024. Die MCA-Ansicht trägt den Sicherungsstand 23. September 2026. Die Ansicht ist keine neu abgerufene Auskunft zum 12. Oktober oder zum heutigen Tag. In der Kopiensendung befindet sich kein vom Kollegen selbst überprüfter elektronischer Registerabruf und keine Bescheinigung über dessen Einsichtnahme.

3 Beschlüsse und Zertifikat

Der Beschluss vom 1. September liegt mit der Grenze von 500.000 EUR für die Einzelunterzeichnung vor. Zum Auszug vom 9. Oktober liegen jetzt die E-Mails der drei Directors vor. Ein zusätzliches Sitzungsprotokoll, eine nachfolgende Bestätigung von Herrn Shah oder ein Original des vollständigen Beschlussbuchs wurde dem Kollegen nicht übergeben. Das Zertifikat vom 5. Oktober bestätigt eine Unterschrift und verweist auf die damals benannten Unterlagen. Es kann seinem Datum nach keine eigene Prüfung eines späteren Beschlussverfahrens dokumentieren.

4 Apostilleblatt und Seitenverbindung

In der Prüfkopie befindet sich das bereits in der Akte abgelegte Apostille-Anlagenblatt mit Bezug auf das Zertifikat vom 5. Oktober. Eine nachträgliche konsularische Legalisation oder ein abgeschlossener Bericht einer deutschen Auslandsvertretung ist nicht Teil der Sendung. Die vorhandene Aktenfassung enthält keine durch Herrn Kollegen selbst vorgenommene Online-Verifikation eines Apostillenregisters. Der Befund unterscheidet deshalb die übertragene Angabe vom selbst überprüften Ursprung.

5 Noch nicht vorliegende Vollmacht

Die angekündigte Spezialvollmacht liegt nur als nicht unterzeichneter Textvorschlag vor. Es wurde weder eine Vollmachtsurschrift noch eine beglaubigte Abschrift noch eine elektronisch beglaubigte Vollmacht übergeben. Ein auf einem Ausdruck abgebildeter Signaturzug würde als solcher nicht in der Eingangsliste als Originalunterschrift vermerkt. Bei einem späteren Eingang sollen Dokument, Unterzeichner, Ausfertigungs- oder Abschriftsart und alle verbundenen Seiten erneut erfasst werden.

Alva Klee, Notariatsmitarbeiterin
Gesehen: Dr. Fenja Linden, Notarin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

35_Spezialvollmacht_Arbeitsstand_unterzeichnet_nein.pdf

Konkan Meridian Analytics Private Limited

Company Secretariat

Notariat Linden
Prüfung des Wortlauts

06.11.2026

Specific power of attorney – proposed text, not executed

1 Status and proposed signatories

This is the proposed wording prepared by the company office on 6 November 2026. It has not been executed. Konkan Meridian Analytics Private Limited, Mumbai, CIN U72900MH2018PTC318642, is the proposed principal. Arjun Deshmukh and Meera Iyer are named as proposed signatories for the company. Their ability to issue this power for the company remains to be established before execution. This text is not a certificate of that ability.

2 Proposed representative and transaction

The company proposes to appoint Mira Rosenfeld, business contact for its European projects, resident at Finkenstraße 8, 13125 Berlin, to represent it at a further German notarial appointment concerning the acquisition of the shares numbered 1 to 20,000 and 60,001 to 75,000 in Spreekern KI & Immobilien GmbH. The aggregate agreed price is EUR 840,000. The proposed representative is to act only within the wording approved for that appointment.

3 Scope to be settled

The proposed authority would permit the representative to make and receive the declarations expressly identified in a final text approved by the company. It would not authorise a purchase of real property, a guarantee for the German company's debts, a contribution of new capital or an appointment to the management of the German company. It would not permit substitution. No exemption from a prohibition of self-dealing is proposed by this text.

4 Earlier agreement

This draft does not itself ratify the share purchase and transfer agreement signed in Berlin on 12 October 2026. Whether a separate declaration concerning that agreement is intended, who may issue it for the company and to whom it is to be delivered must be determined before any final wording is signed. The agreed purchase price has already been paid; this draft contains no instruction to pay it again.

5 Execution status

No signature, signature authentication, apostille, consular certification or original-delivery confirmation is attached. The text ends here as the company office's proposal. It is not an executed power of attorney.

Kavita Rao, Company Secretariat

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

36_Kollegiale_Vorbesprechung_Mumbai.pdf

Notarin Dr. Fenja Linden

Gespräch vom 6. November 2026

Nebenakte UVZ 418/2026

06.11.2026

Besprechungsvermerk: fachkollegiale Anfrage und weitere Termine

1 Auftrag und Rollen

Frau Kern, Herr Aydin und die Ansprechpartner der Käuferin wünschen eine ergänzende fachliche Prüfung der Nachweislage. Sie sind damit einverstanden, dass Notar Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau die bereitgestellten Unterlagen fachkollegial prüft und eine wissenschaftliche Anfrage an das Deutsche Notarinstitut vorbereitet. Er übernimmt weder die Nebenakte noch das Amt der mitwirkenden Notarin. Die Urkunde vom 12. Oktober und die bereits eingereichte Liste bleiben dem hiesigen Vorgang zugeordnet.

2 Drei unterschiedliche Arbeitsziele

Im Gespräch wurden die Beurteilung der damaligen Beurkundungsgrundlage, eine etwa erforderliche Erklärung zum bereits geschlossenen Vertrag und eine nur für einen künftigen Termin gedachte Vollmacht als getrennte Ziele benannt. Die Beteiligten möchten keinen neuen Kaufpreis vereinbaren und keinen zweiten Zahlungsauftrag auslösen. Ob eine erneute Beurkundung oder eine Genehmigung sinnvoll und rechtlich möglich ist, soll erst nach Klärung der Vertretung beurteilt werden.

3 Persönliches Erscheinen und Vollmacht

Herr Deshmukh möchte nicht erneut nach Deutschland reisen. Frau Iyer ist für ein Gespräch erreichbar, hat jedoch noch keine Erklärung unterzeichnet. Für die vorgesehene Vertreterin Mira Rosenfeld liegt weder eine unterschriebene Vollmacht noch ein eigener Auftrag zur Abgabe von Erklärungen vor. Die bloße Vorbereitung eines Texts wird im Terminplan nicht als Freigabe zur Beurkundung geführt.

4 Fristen und außenstehende Entscheidungen

Das Registergericht hat die angekündigte Ergänzung bis zum 12. November erbeten. Diese Bearbeitungsfrist und die Frage nach Statthaftigkeit und Frist des bereits eingelegten Rechtsbehelfs sind gesondert zu prüfen. Die Bank hat keinen neuen verbindlichen Kreditbeschluss mitgeteilt. Ein für Montag erbetener Bericht an die Geschäftsführung ändert keine gesetzliche Frist und ersetzt kein gerichtliches Fristverlängerungsgesuch.

5 Weitere Abstimmung

Die Anfrage soll den Sachverhalt so wiedergeben, dass die Kernfragen ohne Öffnen jeder einzelnen Anlage erkennbar sind. Wörtliche Auszüge sind als solche den vorhandenen Unterlagen zuzuordnen. Eine Antwort des Instituts wird nicht vorweggenommen. Über eine spätere Versendung von Erklärungen, eine erneute Urkunde oder eine weitere Liste ist gesondert mit dem zuständigen Notariat und den Beteiligten zu entscheiden.

Dr. Fenja Linden, Notarin